



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

4 בפברואר 2026

1930

י"ז בשבט התשפ"ו

עמוד

הצעת חוק מורשי בטיחות באירועים מרובי קהל, התשפ"ו-2026 1050

הצעת חוק מורשי בטיחות באירועים מרובי קהל, התשפ"ו-2026

פרק א': מטרה והגדרות

1. מטרה של חוק זה להסדיר את העיסוק במתן אישורי בטיחות לאירועים מרובי קהל, כדי להבטיח רמה מקצועית הולמת של העוסקים כאמור, וזאת לשם הגנה על בטיחות הציבור באירועים מרובי קהל.
2. הגדרות בחוק זה –
- "האגף" – אגף בכיר לאסדרת עיסוקים במשרד העבודה;
- "אדריכל רשום", "מהנדס רשום" – כמשמעותם בחוק המהנדסים והאדריכלים;
- "אישור בטיחות", "אישור בטיחות לאירוע מרובה קהל" – אישור לעניין קיום סידורי הבטיחות הדרושים לקיומו של אירוע מרובה קהל המתקיים תחת כיפת השמיים או שלא במבנה של קבע, כאמור בסעיף 3(א)(2) לחוק רישוי עסקים (בחוק זה – אירוע מרובי קהל);

ד ב ר י ה ס ב ר

כך, החובה לקבלת אישור של מורשה בטיחות לאירוע מרובה קהל לפי תיקון 34 לחוק רישוי עסקים אינה חלה על אירועים מרובי קהל שאינם מחייבים קבלת רישיון עסק זמני מרשות הרישוי. כלומר, אישור של מורשה בטיחות כאמור אינו נדרש במקום שלא מוטלת בו החובה לקבל רישיון עסק. עם זאת, מאחר שמורשה בטיחות הוא בעל המיומנויות הנדרשות לצורך תכלול כלל ההיבטים הנוגעים לבטיחות באירוע מרובה קהל הנבחנים על ידי בעלי מקצוע בעלי התמחות ספציפית וזיהוי ואיתור מפגעים, בעל עסק אשר יהיה מעוניין בכך יוכל להסתייע במורשה בטיחות גם לצורך תכלול כלל ההיבטים הנוגעים לבטיחות באירועים אחרים, שאינם אירועים מרובי קהל כמשמעותם בחוק המוצע.

סעיף 1 מטרתו של החוק המוצע היא להסדיר את העיסוק במקצוע מורשה הבטיחות כדי להבטיח רמה מקצועית הולמת של העוסקים בו, וזאת לשם הגנה על בטיחות כלל המשתתפים באירוע מרובה קהל ומהלכו. תפקידו של מורשה הבטיחות הוא, כאמור, לתת אישור על קיומם של סידורי בטיחות, ויודגש כי אין בכך כדי להחליף את האישור שניתן על ידי המשטרה לקיומו של האירוע.

סעיף 2 מוצע לקבוע הגדרות שונות לחוק המוצע, ובכלל זה הגדרה למונחים אלה:

"אישור בטיחות", "אישור בטיחות לאירוע מרובה קהל" – מוצע לקבוע כי אישור בטיחות הניתן בידי מורשה בטיחות הוא אישור לעניין קיומם של סידורי הבטיחות הדרושים לקיומו של אירוע מרובה קהל המתקיים תחת כיפת השמיים או שלא במבנה של קבע, כאמור בסעיף 3(א)(2) לחוק רישוי עסקים (להלן – אירוע מרובה קהל);

כללי ביום ז' באב התשע"ח (19 ביולי 2018) נחקק חוק רישוי עסקים (תיקון מס' 34). התשע"ח-2018 (להלן – תיקון 34 לחוק רישוי עסקים). המתקן את חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן – חוק רישוי עסקים). ובין השאר, הוסף בו סעיף 3(א)(2) לחוק רישוי עסקים הקובע כי: "לא יינתן רישיון או היתר זמני לעסק של עינוג ציבורי שהוא אירוע מרובה קהל המתקיים תחת כיפת השמיים או שלא במבנה של קבע, אלא אם כן אישרה המשטרה כי לאירוע ניתן אישור לעניין קיום סידורי הבטיחות הדרושים לקיומו, מאת מורשה בטיחות שהרשה לעניין שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בהתאם להוראות שקבע השר האמור לפי חוק זה או לפי כל דין".

כניסתו לתוקף של סעיף 3(א)(2) שהוסף בתיקון 34 נקבעה ליום כ"ח בטבת התשפ"ב (1 בינואר 2022) או במועד שבו הורשה מורשה בטיחות, לפי המאוחר מביניהם.

החוק המוצע נועד להשלים את ההסדר שנקבע בתיקון 34 לחוק רישוי עסקים ולהכניס אותו לתוקפו, באמצעות הסדרת העיסוק בתחום מתן אישורי בטיחות באירועים מרובי קהל, כך שרק מי שיקבל רישיון לפי החוק המוצע יוכל לתת אישור בטיחות לאירוע כאמור. החוק המוצע קובע הוראות לעניין הרישוי כאמור, החובות החלות על בעלי הרישיונות וכן הוראות שעניינן פיקוח ואכיפה של ההוראות לפי החוק.

חוק רישוי עסקים מגדיר "עינוג ציבורי" כ"הצגות של תיאטרון או קולנוע, קונצרט, דיסקוטק, מופעי מחול, ריקודים, קברט, קרקס, משחק או ספורט, וכל עינוג כיוצא באלה, בין שהם בתמורה ובין שלא בתמורה, למעט הרצאה או ויכוח שמטרתם העיקרית היא חינוכית, אף אם הם מלווים לצורך הדגמה הצגת תמונות או השמעת צלילים".

“בעל עסק” – מי שמבקש רישיון או היתר זמני לעסק של עינוג ציבורי שהוא אירוע מרובה קהל, כאמור בסעיף 3(א)(2) לחוק רישוי עסקים, או מי שמנהל או מפיק את האירוע מטעמו, ואם מבקש הרישיון או ההיתר הזמני הוא תאגיד – מי שמנהל או מפיק את האירוע מטעם התאגיד;

“בעל מקצוע נדרש” – בעל מקצוע שנדרש לאשר אחד או יותר מגורמי הסיכון באירוע מרובה קהל, בתחום סמכותו או הכשרתו, לצורך מתן אישור בטיחות לאירוע מרובה קהל;

“הנדסאי רשום” – כהגדרתו בחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים;

“הוועדה המייעצת לעניין הוראות מאסדר” – הוועדה המייעצת לעניין הוראות מאסדר, שמינה השר לפי סעיף 25;

“הוועדה המייעצת לענייני רישוי” – הוועדה המייעצת לענייני רישוי, שמינה השר לפי סעיף 24;

“המשרד” – משרד העבודה;

“חוק ארגון הפיקוח על העבודה” – חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי”ד-1954¹;

“חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים” – התשע”ג-2012²;

“חוק המהנדסים והאדריכלים” – חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי”ח-1958³;

“חוק רישוי עסקים” – חוק רישוי עסקים, התשכ”ח-1968⁴;

“מורשה בטיחות” – בעל רישיון מורשה בטיחות;

“מינהל להכשרות מקצועיות” – מינהל להכשרות מקצועיות ולפיתוח כוח אדם האחראי למתן תעודות מקצוע כמשמעותן בפרק שלישי לחוק שירות התעסוקה, התשי”ט-1959⁵;

“ממונה על הבטיחות” – כמשמעותו לפי סעיף 25 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, שהוא בעל אישור כשירות לפי אותו סעיף;

“מפקד האירוע מטעם משטרת ישראל” – מפקד כוחות המשטרה באירוע מרובה קהל או מי שהמפקד כאמור הסמיכו לעניין אותו אירוע;

ד ב ר י ה ס ב ר

“ממונה על הבטיחות” – תנאי בסיסי למתן רישיון מורשה בטיחות הוא היותו ממונה על הבטיחות. מוצע לקבוע כי ממונה על הבטיחות הוא כמשמעותו לפי סעיף 25 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, ובעל אישור כשירות לפי תקנה 3(א) לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ”ו-1996.

יצוין כי ממונה על הבטיחות אחראי על מערך הבטיחות והגיהות במקום העבודה. עליו ליעץ למעסיק בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים בענייני בטיחות, לסייע לו ולאנשי צוות הניהול והתכנון בכל עניין הנוגע לבטיחות, גיהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים במפעל.

“בעל עסק” – מוצע לקבוע כי בעל עסק יוגדר כמי שמבקש רישיון או היתר זמני לעסק של עינוג ציבורי שהוא אירוע מרובה קהל, כאמור בסעיף 3(א)(2) לחוק רישוי עסקים, או מי שמנהל או מפיק את האירוע מטעמו, ואם מבקש הרישיון או ההיתר הזמני הוא תאגיד – מי שמנהל או מפיק את האירוע מטעם התאגיד;

“בעל מקצוע נדרש” – מוצע לקבוע כי בעל מקצוע נדרש הוא מי שמאשר אחד או יותר מגורמי הסיכון באירוע מרובה קהל, בתחום סמכותו או הכשרתו, לצורך מתן אישור בטיחות לאירוע מרובה קהל;

¹ ס”ח התשי”ד, עמ’ 202.

² ס”ח התשע”ג, עמ’ 18.

³ ס”ח התשי”ח, עמ’ 108.

⁴ ס”ח התשכ”ח, עמ’ 204.

⁵ ס”ח התשי”ט, עמ’ 32.

"רישיון", "רישיון מורשה בטיחות" – רישיון דרגה 1 או רישיון דרגה 2 כמשמעותם בסעיף 4;

"הרשם" – רשם לענייני מורשי בטיחות באירועים מרובי קהל, שמינה השר לפי סעיף 23; "השר" – שר העבודה;

"תוכנית בטיחות" – כמשמעותה בסעיף 19(א)(2).

פרק ב': רישוי מתן אישור בטיחות לאירוע מרובה קהל

3. חובת רישוי לא ייתן אדם אישור בטיחות לאירוע מרובה קהל, אלא אם כן בידו רישיון מורשה בטיחות שניתן לו לפי הוראות חוק זה, מסוג המתאים למתן אישור לגבי אותו אירוע ובהתאם לתנאי הרישיון ולהוראות לפי חוק זה.
4. סוגי רישיונות מורשה בטיחות ואישורי הבטיחות לאירועים מרובי קהל שרשאי בעל הרישיון לתת לפי כל סוג של רישיון:
- (1) רישיון דרגה 1 – רישיון למתן אישור בטיחות לאירוע מרובה קהל שמספר המשתתפים בו אינו עולה על 5,000;
- (2) רישיון דרגה 2 – רישיון למתן אישור בטיחות לכל אירוע מרובה קהל.
5. (א) הגשת בקשה לרישיון או להגשת בקשה לרישיון מורשה בטיחות או לחדש רישיון כאמור (בחוק זה – מבקש) יגיש לשר בקשה לכך (בחוק זה – בקשה לרישיון).
- (ב) השר רשאי לדרוש ממבקש כל מידע או מסמך הדרושים לו לצורך החלטה בבקשתו לרישיון.
- (ג) השר רשאי לקבוע הוראות לעניין בקשה לרישיון, ובכלל זה אופן הגשת הבקשה, הפרטים שייכללו בה והמסמכים שיש לצרף אליה, ולעניין בקשה לחידוש רישיון – רשאי הוא לקבוע גם את המועד להגשת הבקשה כאמור.
6. (א) השר ייתן רישיון דרגה 1, למבקש שמתקיימים לגביו כל אלה:

ד ב ר י ה ס ב ר

(2) רישיון דרגה 2, המאפשר לבעל הרישיון לאשר את קיומם של סידורי הבטיחות בכל אירוע מרובה קהל, בלא כל הגבלה של מספר המשתתפים באירוע.

המבקש לקבל רישיון דרגה 2 נדרש להיות בעל רישיון דרגה 1 בתוקף וכן לעמוד בתנאים של התמחות מעשית או צבירת ניסיון מקצועי בהתאם להוראות סעיף 7 המוצע.

סעיף 5 המבקש לקבל או לחדש רישיון מורשה בטיחות יגיש בקשה לשר העבודה (להלן – השר). השר רשאי לדרוש ממבקש הרישיון כל מידע או מסמך אשר נדרשים לו לצורך קבלת החלטה וכן השר רשאי לקבוע הוראות לעניין אופן הגשת בקשה זו, וכן את הפרטים והמסמכים שיש להגיש במסגרת הבקשה. בנוגע לבקשה לחידוש רישיון רשאי השר לקבוע גם הוראות לגבי מועד הגשת הבקשה.

סעיף 6 לסעיף קטן (א)

מוצע לקבוע תנאים לקבלת רישיון דרגה 1. התנאים של גיל (מעל 18 שנה), אורחות או תושבות בישראל, והעדר הרשעה בעבירה פלילית ובעבירת משמעת שמפאת

פרק ב': רישוי מתן אישורי בטיחות לאירוע מרובה קהל סעיפים בהתאם למטרות החוק המוצע, מוצע להגביל 3 ו-4 את העיסוק במתן אישור בטיחות באירוע מרובה קהל רק למי שקיבל רישיון מורשה בטיחות לפי הוראות חוק זה (להלן – מורשה בטיחות). מסוג המתאים למתן האישור ובהתאם לתנאי הרישיון ולהוראות לפי החוק המוצע.

יוודש כי חובת הרישוי האמורה אינה חלה על אירועים שאינם נכנסים להגדרה "אירוע מרובה קהל" בחוק זה.

מוצע להבחין בין סוגי הרישיונות בהתאם להיקף הקהל באירוע שלגביו רשאי בעל הרישיון לתת אישור בטיחות. בהתאם לכך מוצע לקבוע שתי דרגות של רישיון מורשה בטיחות:

(1) רישיון דרגה 1, המאפשר לבעל הרישיון לאשר את קיומם של סידורי הבטיחות באירוע מרובה קהל שמספר המשתתפים בו אינו עולה על 5,000;

(1) הוא בגיר;

(2) הוא אורח ישראלי או תושב ישראל;

(3) הוא ממונה על הבטיחות ומתקיים לגביו האמור בפסקאות משנה (א) או (ב):

(א) מתקיימים לגביו שניים אלה:

- (1) הוא בעל ניסיון של שנתיים לפחות כממונה על הבטיחות במהלך חמש השנים שקדמו להגשת הבקשה לרישיון, ואם הוא מהנדס הרשום בענף הנדסת מקצועות מיוחדים ובמדור בטיחות לפי חוק המהנדסים והאדריכלים – הוא בעל ניסיון של שנה לפחות כממונה על הבטיחות בחמש השנים שקדמו להגשת הבקשה לרישיון;
- (2) הוא סיים בהצלחה תוכנית הכשרה לצורך קבלת רישיון, בהיקף שלא יפחת מ־150 שעות ולא יעלה על 300 שעות, הכוללת את התכנים שקבע השר לפי סעיף קטן (ב), שהמינהל להכשרות מקצועיות, בהסכמת הרשם, הכיר בה, והוא עמד בהצלחה בסיום תוכנית ההכשרה, בבחינה עיונית בכתב או בעל פה, וכן בפריקט גמר שאישר המינהל להכשרות מקצועיות;

ד ב ר י ה ס ב ר

העובדה כי עיקר הכשרתו היא בתחום הבטיחות והדבר שווה ערך לשנת ניסיון אחת בעבודה כממונה על הבטיחות.

נוסף על כך, מוצע לקבוע תנאי הנוגע להכשרה הנדרשת ממבקש הרישיון. כך לפי המוצע, מבקש רישיון נדרש להשתתף בתוכנית הכשרה אשר תכלול תוכני בטיחות באירועים מרובי קהל הנדרשים לצורך העיסוק במקצוע, ובכלל זה: מבוא למקצוע, חוקים, תקנים ונהלים, סוגים ומאפיינים של אירועים מרובי קהל, בדיקות ואישורים בטיחותיים בדגש על אלמנטים הנדסיים ובדיקות חשמל, ניהול תנועת קהל, ממשקי עבודה עם בעלי מקצוע, הכנת תוכנית בטיחות ושרטוט ועוד. מעבר של התוכנית בהצלחה מהווה תנאי לצורך מתן רישיון מורשה בטיחות דרגה 1. תוכנית ההכשרה הנדרשת תהיה בהיקף של בין 150 ל־300 שעות ותכלול כאמור את התכנים הנדרשים וכן הכשרה מעשית, פרויקט גמר ועמידה בבחינות שיערוך המינהל להכשרות מקצועיות (להלן – תוכנית ההכשרה). בחינות כאמור יכול שיהיו בכתב, ובכלל זה באופן ממוחשב, או בעל פה;

(ב) הנדסאי הרשום במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים לפי חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג–2012, בענף בטיחות ובמדור בטיחות, שסיים בהצלחה את תוכנית ההכשרה העומדת בדרישות ההכשרה במסגרת לימודיו, והוא בעל ניסיון של שנה אחת לפחות כממונה על הבטיחות בחמש השנים שקדמו להגשת הבקשה לרישיון.

מהותן, חומרתן או נסיבותיהן המבקש אינו ראוי לעסוק במקצוע מורשה בטיחות, הם תנאים כלליים המקובלים בחקיקה הנוגעת להסדרת עיסוק. כמו כן, מוצע לקבוע כתנאי כשירות נוסף העדר קיומם של הליכים פליליים ומשמעתיים תלויים ועומדים – החל משלב הגשת כתב אישום או הגשת קובלנה משמעטית, לפי העניין – בעבירות שמפאת מהותן, חומרתן או נסיבותיהן, המבקש אינו ראוי לעסוק במקצוע מורשה בטיחות.

עוד יצוין כי הסיבה העיקרית להסדרת העיסוק של מורשה בטיחות באירועים מרובי קהל היא מרכיבי הסיכון ורמת הסיכון של אירועים אלה, ומכאן נובעת החשיבות שבשקילת המידע הפלילי על אדם המבקש לקבל רישיון מורשה בטיחות באירוע מרובה קהל. לפיכך, ישנו אינטרס ציבורי חיוני כי בעל הרישיון לא יהיה מי שהורשע או מי שמתנהל נגדו משפט פלילי או משמעטית בעבירות שמפאת מהותן, חומרתן או נסיבותיהן המבקש אינו ראוי לעסוק במתן אישורי בטיחות לפי חוק זה.

בכל הנוגע לניסיון המקצועי הנדרש ממבקש רישיון, מוצע לקבוע כי על מבקש הרישיון להיות ממונה על הבטיחות, לפי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו–1996, שמתקיים לגביו אחד מאלה:

(א) הוא בעל ניסיון של שנתיים לפחות כממונה על הבטיחות בחמש השנים שקדמו להגשת הבקשה לרישיון, ואם הוא מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף הנדסת מקצועות מיוחדים ובמדור בטיחות – יידרש לשנת ניסיון אחת בלבד כממונה על הבטיחות בשל

(ב) הוא הנדסאי הרשום בענף בטיחות ובמדור בטיחות לפי חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים וסיים בהצלחה, במסגרת לימודיו, תוכנית הכשרה העומדת בדרישות תוכנית ההכשרה לפי פסקת משנה (א)(2), והוא בעל ניסיון של שנה לפחות כממונה על הבטיחות בחמש השנים שקדמו להגשת הבקשה לרישיון;

(4) הוא לא הורשע בעבירה פלילית שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להיות בעל רישיון, ולא תלוי ועומד נגדו כתב אישום בעבירה כאמור;

(5) הוא לא הורשע בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להיות בעל רישיון, ולא תלויה ועומדת נגדו קובלנה בעבירת משמעת כאמור.

(ב) השר, בהתייעצות עם הוועדה המייעצת לענייני רישוי, יקבע הוראות לעניין התכנים של תוכנית הכשרה הנדרשת לפי סעיף קטן (א)(3)(א)(2) והבחינה הנדרשת בסיומה, ורשאי השר לקבוע תכנים שונים ובחינות שונות לבעלי הכשרה קודמת בתחום הבטיחות באירועים מרובי קהל; כמו כן השר רשאי לקבוע הוראות נוספות לעניין סעיף זה, ובכלל זה בעניינים אלה:

(1) ענפים ומדורים נוספים על אלה המנויים בסעיף קטן (א)(3)(א)(1) או (ב) שגם מהנדס או הנדסאי הרשומים בהם יידרשו לשנת ניסיון אחת לפי אותו סעיף קטן;

(2) שינוי היקף השעות הנדרש במסגרת תוכנית ההכשרה לפי סעיף קטן (א)(3)(א)(2);

(3) תנאים נוספים למתן רישיון מורשה בטיחות, לרבות בחינות לרישוי, שנועדו להבטיח את מקצועיותו של בעל הרישיון ולשם הגנה על בטיחות הציבור באירועים מרובי קהל.

7. (א) השר ייתן רישיון דרגה 2 למבקש שמתקיימים לגביו כל אלה (בסעיף זה – מבקש):

(1) הוא בעל רישיון דרגה 1 בתוקף ומתקיימים לגביו התנאים הקבועים בסעיף 6(א)(2), (4) ו-(5);

ד ב ר י ה ס ב ר

לקבוע אגרות בעד הגשת בקשה לרישיון דרגה 1 או לחידושו, בעד מתן רישיון דרגה 1 או חידושו ובעד בחינות הנדרשות בסיום תוכנית ההכשרה.

סעיף 7 מוצע לקבוע תנאים לקבלת רישיון דרגה 2. כדי לקבל רישיון דרגה 2 על מבקש הרישיון להיות בעל רישיון דרגה 1 בתוקף שמתקיימים לגביו התנאים לקבלת רישיון דרגה 1. כלומר, הוא אזרח או תושב ישראל, הוא לא הורשע בעבירה פלילית שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להיות בעל רישיון ולא תלוי ועומד נגדו כתב אישום בעבירה כאמור, והוא לא הורשע בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להיות בעל רישיון, ולא הוגשה נגדו קובלנה בעבירת משמעת כאמור. כמו כן עליו להשלים התמחות או לצבור ניסיון מקצועי, כמפורט להלן:

(1) התמחות בפיקוחו ובהשגחתו של מאמן, במהלך תקופה של שנה לפחות. במסגרת תקופה זו על מבקש הרישיון להיות נוכח ולקחת חלק פעיל ב-20 אירועים מרובי קהל, לפחות, וזאת באופן הוזה:

לסעיף קטן (ב)

מוצע להסמיך את השר, בהתייעצות עם הוועדה המייעצת לענייני רישוי, שתמונה לפי סעיף 24 לחוק המוצע, לקבוע בתקנות הוראות לעניין סעיף זה, ובכלל זה התכנים של תוכנית ההכשרה והבחינה הנדרשת בסיומה, ורשאי הוא לשנות את היקף השעות הנדרש במסגרת תוכנית ההכשרה ככל שיהיה צורך בכך, בין השאר, בעקבות שינויים ועדכונים מקצועיים בתחום. כמו כן רשאי השר לקבוע ענפים ומדורים נוספים על אלה המנויים בסעיף קטן (א)(3)(א)(1) או (ב) שגם מהנדס או הנדסאי הרשומים בהם יידרשו לשנת ניסיון אחת לפי אותו סעיף קטן; לשנות את היקף השעות הנדרש במסגרת תוכנית ההכשרה; וכן רשאי הוא לקבוע תנאים נוספים למתן רישיון מורשה בטיחות שנועדו להבטיח את מקצועיותו של בעל הרישיון ולשם הגנה ושמירה על בטיחות הציבור באירועים מרובי קהל.

יצוין, כי בהתאם להוראות סעיף 66 לחוק המוצע, השר, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי

(2) מתקיים לגביו אחד מאלה:

(א) הוא ביצע התמחות מעשית, במהלך תקופה של שנה לפחות, בפיקוחו ובהשגחתו של מאמן, בהתאם להוראות שקבע השר לפי סעיף 10, שבמסגרתה נכח ולקח חלק פעיל ב־20 אירועים מרובי קהל, לפחות, והתקיימו לגביהם כל אלה (בחוק זה – התמחות):

- (1) לפחות ב־10 מהאירועים כאמור מספר המשתתפים לא פחת מ־500 ולא עלה על 5,000, וניתנו על ידי המבקש אישורי בטיחות;
- (2) לפחות ב־5 מהאירועים כאמור מספר המשתתפים עלה על 5,000, והמבקש לקח חלק פעיל בפעולות הנדרשות לצורך מתן אישורי בטיחות אשר ניתנו על ידי המאמן;

(ב) הוא צבר ניסיון מקצועי כבעל רישיון דרגה 1 במהלך תקופה של שנתיים לפחות, ובמהלך התקופה האמורה נתן אישורי בטיחות ל־30 אירועים מרובי קהל לפחות שהיקף המשתתפים בהם לא פחת מ־500 ולא עלה על 5,000.

(א) בעל רישיון דרגה 1 שסיים התמחות, ימסור לרשם הודעה על סיום התמחותו שתכלול גם דיווח על התמחותו, ובכלל זה סוגי האירועים מרובי קהל שבהם נכח ולקח חלק פעיל בפיקוחו ובהשגחתו של המאמן, מיקומם ומספר המשתתפים בהם; הדיווח כאמור יהיה חתום בידי בעל הרישיון ובידי המאמן.

(ב) בעל רישיון דרגה 1 שצבר ניסיון מקצועי כאמור בסעיף 7(א)(2)(ב) ימסור לרשם הודעה על הניסיון המקצועי שצבר, ובכלל זה על סוגי האירועים מרובי קהל שלהם נתן אישור בטיחות במהלך תקופת צבירת הניסיון, מיקומם ומספר המשתתפים בהם; הדיווח כאמור יהיה חתום בידי בעל הרישיון ובידי בעלי העסקים שלהם נתן בעל הרישיון אישור בטיחות במהלך התקופה האמורה.

דיווח על התמחות
או על צבירת
ניסיון מקצועי

ד ב ר י ה ס ב ר

(2) צבירת ניסיון מקצועי – על מבקש רישיון דרגה 2 לצבור ניסיון מקצועי כבעל רישיון דרגה 1, במהלך תקופה של שנתיים לפחות, שבמהלכה הוא נתן אישורי בטיחות ל־30 אירועים מרובי קהל לפחות שהיקף המשתתפים בהם לא פחת מ־500. ויובהר כי מספר המשתתפים לא יכול לעלות על 5,000 משתתפים מאחר שמדובר בבעל רישיון דרגה 1.

סעיף 8 מוצע לקבוע כי בעל רישיון דרגה 1 שסיים התמחותו לפי סעיף 7(א)(2)(א) או שצבר ניסיון מקצועי לפי סעיף 7(א)(2)(ב), ימסור לרשם הודעה על סיום התמחותו או על הניסיון שצבר, לפי העניין. הדיווח יכול, בין השאר, את סוגי האירועים מרובי קהל שבהם לקח חלק פעיל או נתן אישור, מיקומם והיקף המשתתפים בהם.

התמחות אצל מאמן היא קצרה יותר לעומת צבירת ניסיון מקצועי באופן עצמאי משום שהיא כוללת חניכה ממאמן בעל ניסיון. אישור ההתמחות יינתן על ידי הרשם בהתאם להוראות שקבע השר לפי סעיף 10, לרבות בעניין מאפייני האירוע, מספר המשתתפים וגורמי הסיכון.

(א) ב־10 אירועים מרובי קהל שמספר המשתתפים בהם לא פחת מ־500 ולא עלה על 5,000, אישורי הבטיחות לאירוע ניתנו על ידי מבקש הרישיון;

(ב) ב־5 אירועים מרובי קהל שמספר המשתתפים בהם עלה על 5,000, מבקש הרישיון נכח ולקח חלק פעיל בכל הפעולות הנדרשות לצורך מתן האישור באירועים מסוג זה אישור הבטיחות יינתן על ידי המאמן המחזיק ברישיון דרגה 2;

(ג) ב־5 אירועים מרובי קהל הנותרים מתוך ה־20, מבקש הרישיון רשאי לבחור באיזה היקף וסוג אירועים, לפי סעיפים (א) או (ב) לעיל, הוא ייתן אישור בטיחות או יתלווה למאמן, לפי העניין.

יודגש כי במסגרת ההתמחות יתלווה מבקש הרישיון דרגה 2 למאמן באירועים מרובי קהל, בין שנתן את אישור הבטיחות בעצמו, לפי סעיף קטן (א), ובין שאישור הבטיחות ינתן ונחתם על ידי המאמן ושהוא רק התלווה אליו, לפי סעיף קטן (ב).

מאמנים בהתמחות 9. (א) לא ישמש אדם כמאמן בהתמחות אלא אם כן מתקיימים לגביו שניים אלה:

(1) הוא בעל רישיון דרגה 2 במהלך תקופה של שנתיים לפחות, ובמהלך התקופה האמורה נתן אישורי בטיחות ל-5 אירועים מרובי קהל לפחות, שמספר המשתתפים בהם לא פחת מ-5,000;

(2) הוא כלול במאגר המאמנים לפי סעיף זה.

(ב) הרשם ינהל מאגר של מאמנים, שיכלול את הפרטים המנויים להלן שמסר מי שמבקש לשמש כמאמן:

- (1) שם המאמן, מספר הרישיון ותקופת תוקפו;
- (2) אזורי פעילותו כבעל רישיון;
- (3) פרטי ההתקשרות עימו.

(ג) המאגר יהיה פתוח לעיון בעלי רישיונות בלבד, באתר האינטרנט של המשרד.

10. (א) השר, בהתייעצות עם הוועדה המייעצת לענייני רישוי, יקבע הוראות לעניין סעיפים 7 עד 9, ובין השאר בעניינים אלה:

(1) אופן הגשת בקשה לשמש כמאמן בהתמחות, מסירת הודעה על שינוי בפרטים שנכללו בבקשה כאמור, כמות המתמחים שאפשר לאמן, אופן ניהול מאגר המאמנים והגישת אליו והתנאים לגרירת מאמן מהמאגר;

(2) הוראות לעניין אופן הדיווח לרשם על סיום ההתמחות או על צבירת הניסיון המקצועי, לפי סעיף 8(א) או (ב) ואופן הוכחת ההתמחות או הניסיון המקצועי, ורשאי השר לקבוע הוראות גם לעניין מסירת הודעה לרשם על תחילת ההתמחות ולעניין אישור הרשם על סיומה;

(3) שינוי מספרי האירועים מרובי הקהל הנדרשים במסגרת ההתמחות או צבירת הניסיון המקצועי לפי סעיף 7(א)(2) או (ב).

(ב) בתקנות לפי סעיף זה רשאי השר לקבוע הוראות שונות לעניין התמחות וצבירת ניסיון מקצועי באירועים מרובי קהל בעלי מאפיינים שונים או גורמי סיכון שונים.

11. סירוב למתן רישיון. על אף האמור בסעיפים 6 ו-7, השר, בהתייעצות עם הוועדה המייעצת לענייני רישוי, רשאי לסרב לתת למבקש רישיון מורשה בטיחות דרגה 1 או רישיון מורשה בטיחות דרגה 2, אף על פי שמתקיימים בו התנאים למתן הרישיון לפי אותם סעיפים, לאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו, אם מצא כי מתקיימות במבקש נסיבות שבשלן אין לתת לו את הרישיון מטעמים של הגנה על בטיחות הציבור באירועים מרובי קהל.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 10 מוצע לקבוע כי השר יקבע, בהתייעצות עם הוועדה המייעצת לענייני רישוי, הוראות לעניין התמחות, מאמנים וצבירת ניסיון מקצועי, ובכלל זה הוראות לעניין דיווח על ההתמחות או צבירת הניסיון המקצועי וכן התנאים לשמש מאמן בהתמחות, ניהול מאגר המאמנים, וכן הוא רשאי לקבוע הוראות נוספות לעניין ההתמחות או צבירת ניסיון מקצועי לפי סעיף זה.

סעיף 11 מוצע לקבוע כי השר, בהתייעצות עם הוועדה המייעצת בענייני רישוי, רשאי לסרב לתת למבקש רישיון דרגה 1 או רישיון דרגה 2 אף על פי שמתקיימים בו התנאים למתן הרישיון כאמור, אם מצא כי מתקיימות במבקש נסיבות שבשלן אין לתת רישיון

סעיף 9 מוצע לקבוע כי רשאי לשמש מאמן בהתמחות רק מי שהוא בעל רישיון דרגה 2 במשך תקופה של שנתיים לפחות, שבמהלכן נתן אישורי בטיחות ל-5 אירועים מרובי קהל לפחות, שמספר המשתתפים בכל אחד מהם לא פחת מ-5,000, וכן הוא כלול במאגר המאמנים לפי סעיף מוצע זה.

בהתאם לכך, מוצע לקבוע כי הרשם ינהל מאגר של מאמנים אשר יכלול את הפרטים האלה לגבי מאמנים: שם המאמן, מספר הרישיון ותקופת תוקפו, אזורי הפעילות כבעל רישיון ופרטי ההתקשרות עימו. המאגר יהיה פתוח רק לעיון בעלי רישיונות באתר האינטרנט של משרד העבודה (להלן – המשרד).

12. (א) תוקפו של רישיון מורשה בטיחות הוא לחמש שנים ממועד מתן הרישיון או עד 31 במרץ של השנה החמישית מהשנה שבה ניתן הרישיון, לפי המוקדם, וניתן לחדשו לתקופות נוספות של חמש שנים ממועד חידוש הרישיון או עד 31 במרץ של השנה החמישית מהשנה שבה חודש הרישיון, לפי המוקדם (בסעיף זה – תקופת תוקף הרישיון). אם מתקיימים לגבי מבקש החידוש התנאים למתן רישיון לפי סעיפים 6, או 7, לפי העניין, והמבקש עמד בחובותיו לעניין השתתפות בהשתלמויות בהתאם להוראות לפי סעיף 18.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), הוגשה בקשה לחידוש רישיון לאחר שחלפו למעלה מ־5 שנים מתום תקופת תוקף הרישיון, רשאי השר, בהתייעצות עם הוועדה המייעצת לענייני רישוי, להתנות את חידוש הרישיון בתנאים נוספים, ובכלל זה השתתפות מחדש בתוכנית ההכשרה כאמור בסעיף 6(א)(3)(א) או עמידה בהצלחה במבחן מקצועי, אם נוכח כי מתקיימות במבקש החידוש נסיבות שבשלן יש לעשות כן מטעמים של הגנה על בטיחות הציבור באירועים מרובי קהל, וזאת לאחר שנתן למבקש הזדמנות לטעון את טענותיו.

13. (א) השר רשאי לסרב לחדש רישיון, לבטל רישיון או להתלותו לתקופה שיקבע, והכול לאחר שנתן לבעל הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו, בהתקיים אחד מאלה:

- (1) הרישיון ניתן לו על יסוד מידע כוזב או שגוי;
- (2) חדל להתקיים בו תנאי מהתנאים למתן הרישיון או לחידושו לפי סעיפים 6, 7, או 12, לפי העניין;
- (3) הוא הפר תנאי מתנאי הרישיון או הוראה מההוראות לפי חוק זה, או הפר בעניין מהותי הוראה הנוגעת לבטיחות לפי חיקוק אחר.

ד ב ר י ה ס ב ר

למעלה מחמש שנים מתום תקופת החידוש, רשאי השר, בהתייעצות עם הוועדה המייעצת לענייני רישוי, להתנות את חידוש הרישיון בתנאים נוספים, בין השאר, השתתפות בהשתלמות נוספת, עמידה בהצלחה במבחן מקצועי או השתתפות מחדש בתוכנית הכשרה. זאת, אם נוכח השר כי מתקיימות במבקש נסיבות שבשלן אין לחדש רישיון מטעמים של הגנה על בטיחות הציבור באירועים מרובי קהל, ולאחר שנתן למבקש הזדמנות לטעון את טענותיו.

מטרת סעיף קטן מוצע זה היא לוודא שכשירותו המקצועית של מי שמבקש לחדש את רישיונו, מספקת, אף על פי שלא חידש את הרישיון במהלך תקופה ארוכה לאחר פקיעתו.

יובהר כי בחלוף 5 שנים מהמועד שהיה על בעל הרישיון לחדש את רישיונו, כלומר פקיעת תוקף הרישיון, יראו את הבקשה לקבלת הרישיון כבקשה חדשה, שלגביה רשאי השר להתנות בתנאים נוספים, כאמור לעיל, וזאת כדי להבטיח את כשירותו המקצועית של מבקש הרישיון.

סעיף 13 לסעיף קטן (א)

מוצע לקבוע כי בהתקיים העילות המפורטות להלן, רשאי השר לסרב לחדש רישיון, לבטל רישיון או להתלותו לתקופה שיקבע, והכול לאחר שנתן לבעל הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו.

מטעמים של הגנה על בטיחות הציבור באירועים מרובי קהל. החלטות לפי סעיף זה יינתנו לאחר מתן זכות טיעון למבקש הרישיון, כך למשל רשאי השר לסרב למתן רישיון בנסיבות שבהן המבקש במסגרת עיסוקו כמנהרג, כממונה על הבטיחות, כהנדסאי, כיועץ בטיחות או כדומה, התרשל בתפקידו או פעל בחוסר מקצועיות.

סעיף 12 לסעיף קטן (א)

מוצע לקבוע כי תוקפו של רישיון יהיה לחמש שנים או עד 31 במרץ של השנה החמישית מהשנה שבה ניתן הרישיון, לפי המוקדם, ויהיה ניתן לחדשו לתקופות תוקף נוספות בהתקיים התנאים לפי סעיפים 6 או 7 המוצעים, לפי העניין. נוסף על כך, תנאי לחידוש הרישיון לתקופה נוספת הוא השתתפות בהשתלמות ועמידה בדרישות ההשתלמות לפי סעיף 18 המוצע, וזאת לשם ריענון ועדכון הידע וההכשרה שבידי מורשה הבטיחות.

יצוין כי חמש שנים הן הזמן הממוצע לעדכונים טכנולוגיים ושינויי תקינה הדורשים ריענון מקצועי לשם שמירה על הכשירות המקצועית הנדרשת לשם מתן אישור על קיומם של סידורי הבטיחות. כמו כן, מובהר כי הן בעל רישיון דרגה 1 והן בעל רישיון דרגה 2 יידרשו לבצע שימור כשירות לשם המשך עיסוקם כמורשי בטיחות.

לסעיף קטן (ב)

מוצע לקבוע כי על אף האמור בסעיף קטן (א), במקרה שהוגשה בקשה לחידוש רישיון לאחר שחלפו

(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), השר רשאי, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת לענייני רישוי, לסרב לחדש רישיון, לבטל רישיון או להתלותו לתקופה שיקבע, לאחר שנתן לבעל הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו, אם נוכח כי בעל הרישיון פעל בחוסר מקצועיות באופן העלול לגרום סכנה לאדם או נזק לרכוש במסגרת עיסוקו בתחום הבטיחות, וזאת אף שלא במסגרת פעילותו לפי חוק זה.

איסור העברת רישיון 14. רישיון מורשה בטיחות הוא אישי; בעל רישיון לא יעביר את הרישיון שבידו לאדם אחר, ולא יתיר לאדם אחר לעשות שימוש ברישיונו.

מרשם בעלי רישיונות 15. (א) הרשם ינהל מרשם של בעלי רישיונות, שיכלול פרטים אלה:

(1) שם בעל הרישיון, סוג הרישיון שבידו, מספר הרישיון ותקופת תוקפו;

(2) ביטול רישיון או התלייתו.

(ב) המרשם יהיה פתוח לעיון הציבור באתר האינטרנט של המשרד, בדרך של שאילתה שבה יצוינו פרטים מזהים של האדם שלגביו מתבקש המידע.

איסור פרסום 16. לא יפרסם עצמו אדם כבעל רישיון מורשה בטיחות אם אין בידו רישיון, ולא יפרסם עצמו אדם כבעל רישיון מורשה בטיחות מסוג מסוים אם אין בידו רישיון מאותו סוג.

ד ב ר י ה ס ב ר

הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו, אם נוכח כי בעל הרישיון פעל בחוסר מקצועיות באופן העלול לגרום סכנה לאדם או לנזק לרכוש במסגרת עיסוקו בתחום הבטיחות, וזאת אף שלא במסגרת פעילותו לפי חוק זה. הוראה זו מבקשת לאפשר לשר להתחשב גם בפעולות של בעל רישיון במסגרת עיסוקו בתחום הבטיחות שבהן פעל בחוסר מקצועיות כאמור בסעיף גם שלא כבעל רישיון לפי חוק זה, ובכלל זה במסגרת אישור סידורי בטיחות שלא באירועים מרובי קהל.

סעיף 14 הסעיף מבהיר כי רישיון מורשה בטיחות הוא אישי ולא ניתן להעבירו לאחר. סעיף מוצע זה בא למנוע תופעות פסולות שקורות בתחומי עיסוק אחרים שהוסדרו, שבהן בעלי רישיונות מוסדרים מעבירים למישהו אחר את רישיונותיהם לצורך שימוש בהם, בדרך כלל, בעבור תמורה כספית. הוראה זו משלימה את ההסדרה המוצעת שלפיה עיסוק במתן אישורי בטיחות יבוצע רק על ידי בעל רישיון לאחר שעבר הכשרה מתאימה בהתאם להוראות לפי החוק המוצע.

סעיף 15 מוצע לקבוע כי הרשם ינהל מרשם של בעלי רישיונות דרגה 1 ודרגה 2. כמו כן, מוצע כי המרשם יכלול פרטים בדבר שמות בעלי הרישיונות, מספר הרישיון שלהם, סוג הרישיון, תקופת הרישיון, וכן יצוין אם רישיונו בוטל או הותלה לפי חוק מוצע זה.

נוסף על כך, המרשם האמור יהיה פתוח לכלל הציבור בדרך של שאילתה ובאמצעותו יוכל כל אדם לוודא כי אותו מורשה בטיחות אכן מופיע במרשם וכי אדם שמציג את עצמו כמורשה בטיחות הוא אכן כזה.

סעיף 16 מוצע לקבוע איסור על אדם לפרסם את עצמו כבעל רישיון אם אין בידו רישיון כלל או לפרסם את עצמו כבעל רישיון מסוג מסוים אם אין בידו רישיון

העילות המפורטות בסעיף מתייחסות לסיבות שונות, ובין השאר:

(1) הרישיון ניתן על יסוד מידע כוזב או שגוי, באופן שאם המידע האמיתי היה ידוע לשר בעת בחינת הבקשה למתן הרישיון, הרישיון לא היה ניתן;

(2) חדל להתקיים תנאי מהתנאים למתן הרישיון או לחידושו, לפי העניין. כך, בין השאר, התנאי לקבלת רישיון דרגה 1 או רישיון דרגה 2 הוא העדר הרשעה בעבירה פלילית שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להיות בעל רישיון ולא תלוי ועומד נגדו כתב אישום בעבירה כאמור. לכן, אם בעל הרישיון הורשע או הוגש נגדו כתב אישום במהלך תקופת הרישיון, המשמעות היא כי חדל להתקיים בו אחד התנאים והשר יבחן זאת כעילה לביטול רישיון או לאי־חידוש רישיון;

(3) בעל הרישיון הפר תנאי מתנאי הרישיון או הוראה מהוראות לפי חוק זה או הפר בעניין מהותי הוראה הנוגעת לבטיחות לפי חיקוק אחר. יובהר, כי הפרת הוראה לפי חוק זה כוללת, בין השאר, גם הפרת הוראות מכוח תקנות או הוראות מאסדר. דוגמאות לכך יכולות להיות, בין השאר, בעל רישיון דרגה 2 המשמש כמאמן שנתן אישור כוזב לגבי תקופת ההתמחות או שהציג את עצמו כמי שעומד בדרישות לשמש מאמן אף על פי שאינו עומד בדרישות, או בעל רישיון שהפר בעניין מהותי הוראה הנוגעת לבטיחות לפי חיקוק אחר החל עליו (למשל, בענייני תכנון ובנייה, חשמל, בטיחות בעבודה וכדומה).

לסעיף קטן (ב)

מוצע לקבוע כי השר רשאי, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת בענייני רישוי, לסרב לחדש רישיון, לבטל רישיון או להתלותו לתקופה שיקבע, לאחר שנתן לבעל

פרק ג': חובות והוראות לעניין פעילותו של מורשה בטיחות ולעניין מפעיל

17. מורשה בטיחות יודיע לשר, בכתב, על כל שינוי בפרט מהפרטים שמסר בבקשה למתן רישיון או לחידושו, לפי סעיף 5, בתוך 30 ימים מיום השינוי. הודעה על שינוי פרטים
18. (א) מורשה בטיחות ישתתף, במהלך השנה האחרונה לתוקפו של הרישיון, בהשתלמות לצורך שימור כשירות, שערך הרשם או שהמינהל להכשרות מקצועיות בהסכמת הרשם הכיר בה, בהיקף שנקבע לפי סעיף קטן (ד), במועדים שעליהם הורה הרשם, ויעמוד בדרישות ההשתלמות, וכן יעמוד בהצלחה בבחינות במסגרת ההשתלמות אם נקבעו לפי הסעיף הקטן האמור. חובת השתלמות בהשתלמויות
- (ב) נוסף על ההשתלמות לפי סעיף קטן (א), השר רשאי לדרוש ממורשה בטיחות להשתתף בהשתלמות מסוימת שערך הרשם, או שהמינהל להכשרות מקצועיות, בהסכמת הרשם, הכיר בה, אם מצא כי מתקיימות נסיבות המצדיקות זאת וכי השתתפותו של מורשה הבטיחות באותה השתלמות נדרשת לשם הכשרתו ולשם מימוש מטרות חוק זה; הודעה לפי סעיף קטן זה תינתן למורשה הבטיחות זמן סביר לפני מועד ההשתלמות.
- (ג) הרשם יפרסם השתלמויות שהוא עורך והשתלמויות שהמינהל להכשרות מקצועיות בהסכמת הרשם הכיר בהן, באתר האינטרנט של המשרד, זמן סביר לפני מועד ההשתלמות.
- (ד) השר, בהתייעצות עם הוועדה המייעצת לענייני רישוי, יקבע הוראות לעניין היקף ההשתלמות כאמור בסעיף קטן (א), ורשאי הוא לקבוע הוראות לעניין בחינות עיוניות או מעשיות, בכתב או בעל פה, שמשותף בהשתלמות כאמור יידרש לעמוד בהן.

ד ב ר י ה ס ב ר

השר בתקנות דרישה לבחינה במסגרת ההשתלמות, עמידה בבחינה תהווה חלק מחובת ההשתלמות האמורה. יובהר לעניין זה כי השתלמות בהשתלמות ועמידה בדרישותיה כאמור תהווה תנאי לחידוש הרישיון לפי סעיף 12 המוצע.

לסעיף קטן (ב)

מוצע לקבוע כי השר רשאי לדרוש ממורשה בטיחות להשתתף בהשתלמות נוספת שערך הרשם, או שהכיר בה המינהל להכשרות המקצועיות בהסכמת הרשם, אם מצא כי מתקיימות נסיבות המצדיקות השתלמות של בעל רישיון בהשתלמות נוספת על ההשתלמות הקבועה בסעיף קטן (א) להצעת חוק זו.

לסעיף קטן (ג)

מוצע לקבוע כי הרשם יפרסם את ההשתלמויות שהוא עורך, והשתלמויות שהמינהל להכשרות מקצועיות בהסכמת הרשם, הכיר בהן, באתר האינטרנט של המשרד, וזאת בתוך זמן סביר לפני מועד ההשתלמות.

לסעיף קטן (ד)

מוצע לקבוע כי השר, בהתייעצות עם הוועדה המייעצת לענייני רישוי, יקבע הוראות לעניין היקף ההשתלמות, וכן הוא רשאי לקבוע הוראות לעניין בחינות עיוניות או מעשיות, בכתב ובכלל זה באופן ממוחשב, או בעל פה, שעל המשתתף בהשתלמות לעמוד בהן.

מאותו סוג, כך למשל בעל רישיון דרגה 1 שמפרסם את עצמו כבעל רישיון דרגה 2. איסור זה נועד למנוע מצבים שבהם הציבור פונה לבעל מקצוע על סמך פרסומיו לצורך מתן אישורי בטיחות לאירוע מרובה קהל, וזאת בלי שהוא מורשה לתת אישורים אלה.

פרק ג': חובות והוראות לעניין פעילותו של מורשה בטיחות ולעניין מפעיל

סעיף 17 מוצע לקבוע חובה על מורשה בטיחות להודיע לשר, בכתב, על כל שינוי שחל בפרטים שמסר במסגרת בקשתו למתן רישיון או לחידושו בתוך 30 ימים מיום שהתרחש השינוי.

סעיף 18 תחום הבטיחות באירועים מרובי קהל עשוי כללי להיות נתון לשינויים והתפתחויות, זאת, בין השאר, בשל התפתחויות טכנולוגיות, שינויי מדיניות ושינויים בתקינה או בחקיקה. לפיכך כדי שמורשה הבטיחות יהיה מעודכן בשינויים בתחום, מוצע לחייב אותו לעבור השתלמויות מקצועיות כתנאי לשימור כשירותו.

לסעיף קטן (א)

מוצע לחייב את מורשי הבטיחות השונים, הן דרגה 1 והן דרגה 2, להשתתף, בשנה האחרונה לתוקפו של רישיונם, בהשתלמות שערך הרשם או שהכיר בה המינהל להכשרות מקצועיות בהסכמת הרשם, בהיקף שנקבע לפי סעיף קטן (ד) המוצע, במועדים שעליהם הורה הרשם. כמו כן, אם יקבע

19. (א) מורשה בטיחות לא ייתן אישור בטיחות לאירוע מרובה קהל, אלא בהתקיים כל אלה:

- (1) האישור ניתן ביום האירוע בסמוך לפני תחילתו, ומורשה הבטיחות נכח במקום האירוע בעת מתן האישור;
- (2) מורשה הבטיחות ערך תוכנית בטיחות לעניין סידורי הבטיחות הנדרשים לאירוע (בפרק זה – תוכנית בטיחות), הכוללת, בין השאר, תיאור של האירוע ושרטוט של מתחם האירוע ופירוט של בעלי המקצוע שאישורם נדרש לצורך מתן האישור (בפרק זה – בעלי מקצוע נדרשים), וחתם על תוכנית הבטיחות;
- (3) ניתנו אישורים לקיום האירוע מכל בעלי המקצוע הנדרשים, כמפורט בתוכנית הבטיחות ובהתאם לתנאים שנקבעו בה, ואם נדרש לפי תוכנית הבטיחות אישורם של מהנדס הרשום או הרשוי בענף הנדסה אזרחית ובמדור מבנים כמשמעותם לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, או של הנדסאי הרשום בענף ובמדור כאמור כמשמעותם לפי חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, או של בעל רישיון חשמלאי בודק סוג 1, 2 או 3 כמשמעותם לפי חוק החשמל, התשי"ד-1954 – האישור כאמור ניתן לאחר שבעל המקצוע האמור נכח במקום האירוע לפני תחילתו;
- (4) מורשה הבטיחות ערך סקר לאיתור וזיהוי מפגעים במקום האירוע ובדרכי הגישה אליו, הנוגעים למאפייני האירוע ולבטיחות המשתתפים בו (בפרק זה – סקר לאיתור וזיהוי מפגעים), ואישר כי לא אותרו מפגעים הדורשים הסרה או טיפול או כי ניתן מענה למפגעים שנמצאו הדורשים טיפול.

ד ב ר י ה ס ב ר

צורך בנוכחותם, והכול בהתאם לנסיבות העניין ובהתאם לשיקול דעתו של מורשה הבטיחות.

עוד מוצע לחייב את מורשה הבטיחות לערוך סקר לאיתור וזיהוי מפגעים במקום האירוע ובדרכי הגישה אליו, הנוגעים למאפייני האירוע ולבטיחות המשתתפים בו, וכן לאשר, בטרם ייתן אישור בטיחות לאירוע, כי לא אותרו מפגעים הדורשים הסרה או טיפול או כי ניתן מענה למפגעים שנמצאו הדורשים טיפול.

נוסף על כך, מוצע לקבוע כי השר, בהתייעצות עם הוועדה המייעצת בענייני רישוי, רשאי לקבוע הוראות לעניין תוכנית הבטיחות, ובכלל זה פרטים נוספים שייכללו בתוכנית הבטיחות ובעלי מקצוע נדרשים נוספים שעל מורשה הבטיחות לוודא כי אישורם ניתן לאחר שנכחו במקום האירוע לפני תחילתו. כמו כן, בסמכות השר לקבוע הוראות שונות לעניין אירועים מרובי קהל בעלי מאפיינים שונים.

יתרה מכך, מוצע לקבוע כי הרשם בהתייעצות עם הוועדה המייעצת לעניין הוראות מאסדר, רשאי לקבוע, בהוראות מאסדר, הוראות מקצועיות המופנות לציבור מורשי הבטיחות בלבד, הנוגעות לאופן פעילותם בטרם מתן אישור בטיחות לאירוע לפי סעיף קטן (א) להצעת חוק זו. זאת, בכפוף לתקנות שהתקין השר באותם עניינים

סעיף 19 מוצע לקבוע כי בעל רישיון ייתן אישור בטיחות לאירוע מרובה קהל ביום האירוע ובסמוך לפני תחילתו על סמך תוכנית בטיחות שערך לעניין סידורי הבטיחות הנדרשים לאותו אירוע (להלן – תוכנית הבטיחות). תוכנית הבטיחות תכלול, בין השאר, את תיאור האירוע, שרטוט של מתחם האירוע ופירוט של בעלי המקצוע הנדרשים לאשר את קיום האירוע (להלן – בעלי מקצוע נדרשים). עוד מוצע לקבוע כי בעל הרישיון יחתום על תוכנית הבטיחות האמורה.

נוסף על כך, מוצע לקבוע כי מורשה בטיחות יוודא כי ניתנו אישורים של כל בעלי המקצוע הנדרשים בהתאם למפורט בתוכנית הבטיחות.

כמו כן, לגבי אישור של מהנדס רשום בענף הנדסה אזרחית מדור מבנים או הנדסאי הרשום במדור מבנים ובעל רישיון חשמלאי בודק סוג 1, 2 או 3, מוצע לחייב את בעל הרישיון, בטרם ייתן אישור בטיחות, לוודא כי האישורים של בעלי המקצוע האמורים ניתנו לאחר שהם נכחו במקום האירוע לפני תחילתו.

יובהר כי מורשה בטיחות רשאי לדרוש בתוכנית הבטיחות אישורים של בעלי מקצוע נוספים וכן לדרוש את נוכחותם באירוע לצורך מתן האישור אם לדעתו יש

⁶ ס"ח התשי"ד, עמ' 190.

(ב) הש, בהתייעצות עם הוועדה המייעצת לענייני רישוי, רשאי לקבוע הוראות לעניין סעיף קטן (א), ובכלל זה פרטים נוספים שייכללו בתוכנית הבטיחות ובעלי מקצוע נדרשים נוספים על אלה המנויים בסעיף קטן (א)(3) שעל מורשה הבטיחות לוודא כי אישורם ניתן לאחר שנכחו במקום האירוע לפני תחילתו, ורשאי הוא לקבוע הוראות שונות לעניין אירועים מרובי קהל בעלי מאפיינים שונים.

(ג) הרשם, בהתייעצות עם הוועדה המייעצת לעניין הוראות מאסדר, רשאי לקבוע, בהוראות מאסדר, הוראות בעניינים כאמור בסעיף קטן (א), בכפוף לתקנות שהתקין השר לפי סעיף קטן (ב) באותם עניינים אם התקין תקנות כאמור.

20. מורשה בטיחות ימסור אישור בטיחות שנתן לפי סעיף 19 לבעל העסק וכן למפקד האירוע מטעם משטרת ישראל, מייד לאחר מתן האישור.

מסירת אישור בטיחות לבעל העסק ולמפקד האירוע מטעם משטרת ישראל

21. (א) בעל רישיון דרגה 2 יהיה נוכח באירוע מרובה קהל שלגביו נתן אישור בטיחות, שמספר המשתתפים בו הוא 5,000 אנשים לפחות, מתחילתו ועד סופו.

חובת נוכחות באירוע

(ב) מורשה בטיחות יהיה נוכח באירוע מרובה קהל שלגביו נתן אישור בטיחות, אם דרש זאת מפקד האירוע מטעם משטרת ישראל, בכתב, ובהתאם לדרישתו כאמור.

(ג) מורשה בטיחות שנוכח באירוע מרובה קהל כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), יבחן, במהלך האירוע, את קיום סידורי הבטיחות באירוע בהתאם לתוכנית הבטיחות הכלולה באישור הבטיחות שניתן לאירוע, ויפעל בהתאם למפורט להלן:

(1) אם זיהה במהלך האירוע מפגע אשר עלול להביא לסכנה ממשית לבטיחות המשתתפים באירוע, ידווח על כך, מייד, לבעל העסק ולמפקד האירוע מטעם משטרת ישראל, ואם מצא כי המפגע ניתן להסרה – יציע להם דרכים להסרתו;

ד ב ר י ה ס ב ר

משטרת ישראל דורש כי מורשה בטיחות שנתן אישור בטיחות לאירוע יהיה נוכח באירוע, תחול חובה על מורשה הבטיחות, בין שהוא בעל רישיון דרגה 1 ובין שהוא בעל רישיון דרגה 2, להיות נוכח במהלך האירוע. לעניין זה יובהר כי מפקד האירוע מטעם משטרת ישראל יכול לדרוש כי מורשה הבטיחות האמור יהיה נוכח באירוע בזמן מסוים ולא בהכרח מתחילתו ועד סופו.

עוד מוצע לקבוע כי מורשה בטיחות שנוכח באירוע מרובה קהל כאמור יבחן במהלך האירוע את קיום סידורי הבטיחות באירוע בהתאם לתוכנית הבטיחות שניתן לאירוע, ובכלל זה לזהות כשלים ומפגעים בטיחותיים במהלך האירוע.

בהתאם לכך, מוצע לקבוע כי אם זיהה מורשה הבטיחות האמור במהלך האירוע מפגע אשר עלול להביא לסכנה ממשית לבטיחות המשתתפים באירוע, תחול עליו חובה לדווח על כך לבעל העסק ולמפקד האירוע מטעם המשטרה באופן מידי, וכן להציע דרכים להסרת אותו מפגע בטיחות. דוגמאות למפגעים, מעין אלה, יכולים להיות, בין השאר, מחסומי לחץ שהזיזו אותם ממקומם, כבלים של חשמל המהווים מפגע, הגעת קהל גדול מהמצופה וכדומה.

אם התקין תקנות כאמור. יצוין כי הוראות המאסדר נועדו להתעדכן ולעבור בקרה מזמן לזמן. בהתאם לכך, מוצע שלא לחייב פרסום של הוראות אלה ברשומות, אך מוצע לחייב את הרשם לפרסם הודעה ברשומות על מתן הוראות מאסדר כאמור ועל מועד תחילתן, וכן להעמיד את ההוראות כאמור, וכל שינוי בהן, לעיון הציבור במשרד ולפרסמן באתר האינטרנט של המשרד ובדרכים נוספות כפי שיוורה הרשם.

סעיף 20 מוצע לקבוע כי מורשה בטיחות ימסור את אישור הבטיחות שנתן לפי סעיף 19 לחוק המוצע לבעל העסק וכן למפקד האירוע מטעם משטרת ישראל, וזאת מייד לאחר מתן האישור.

סעיף 21 מוצע לקבוע כי באירועים מרובי קהל בהיקף של 5,000 משתתפים לפחות, תחול חובה על בעל רישיון דרגה 2 להיות נוכח באירוע מתחילתו ועד סופו. זאת, בשל רמת הסיכון הגבוהה יותר שיש באירועים בהיקף משתתפים רחב, המחייבת נוכחות של אדם בעל הכשרה וניסיון מתאימים גם במהלך האירוע עצמו.

כמו כן, מוצע לקבוע כי באירועים מסוימים, בלא תלות במספר המשתתפים, כאשר מפקד האירוע מטעם

(2) אם מצא כי מפגע שזיהה כאמור בפסקה (1) לא ניתן להסרה או לא הוסר בתוך זמן סביר באחת מהדרכים שהציע לפי אותה פסקה, ימליץ, בכתב, לבעל העסק ולמפקד האירוע מטעם משטרת ישראל על הפסקה זמנית של האירוע או על סיומו.

22. (א) מפעיל לא יפעיל אדם במתן אישור בטיחות לאירוע מרובה קהל, אלא אם כן יש בידי אותו אדם רישיון מורשה בטיחות מהסוג המתאים למתן האישור כאמור.

(ב) בסעיף זה, "מפעיל" – עוסק שמפעיל, דרך קבע, אדם אחר במתן אישורי בטיחות לאירועים מרובי קהל, בין שהמפעיל הוא מורשה בטיחות ובין שאינו מורשה בטיחות, ובכלל זה מי שהוא בעלים או מנהל של עסק המציע לציבור מתן אישורי בטיחות באירועים מרובי קהל.

פרק ד': הרשם, הוועדה המייעצת לענייני רישוי והוועדה המייעצת לענייני

הוראות מאסדר

סימן א': מינוי הרשם והוועדות המייעצות

23. הרש ימנה, מקרב עובדי האגף, רשם לענייני מורשי בטיחות, שימלא את התפקידים שניתנו לו לפי חוק זה.

24. (א) הרש ימנה ועדה מייעצת שתפקידה לייעץ לשר בעניינים כאמור בסעיף קטן (ב), שחבריה הם שלושה בעלי רישיון דרגה 2, ואחד מהם יישמש יושב ראש הוועדה.

(ב) תפקידה של הוועדה המייעצת כאמור בסעיף קטן (א), לייעץ לשר בעניינים אלה:

(1) התקנת תקנות לפי סעיפים 6(ב), 10 ו-19(ב);

(2) סירוב למתן רישיון לפי סעיף 11;

(3) סירוב לחידוש רישיון, ביטול רישיון או התלייתו לפי סעיף 13(ב).

ד ב ר י ה ס ב ר

כמו כן, לא תמיד מתקיימים יחסי עבודה בין המפעיל למי שנשלח על ידו לבצע את העבודה. לעיתים דווקא המפעיל הוא הגורם שבא במגע עם הלוקח וממנו מוזמנת העבודה, ולכן יש חשיבות להחיל איסורים אלה גם על מפעילים ולא להסתפק רק בהפרה של האדם שמבצע בפועל את העבודה.

פרק ד': הרשם, הוועדה המייעצת לענייני רישוי והוועדה

והמייעצת לענייני הוראות מאסדר

סימן א': מינוי הרשם והוועדות המייעצות

סעיף 23 מוצע לקבוע כי הרש ימנה, מקרב עובדי האגף, רשם שיהיה מוסמך לתת רישיונות מורשה בטיחות, לנהל רישום של בעלי רישיונות במרשם. נוסף על כך, לרשם יהיו נתונות סמכויות נוספות לצורך מילוי התפקידים שניתנו לו כמוצע בהצעת חוק זו.

סעיף 24 מוצע לקבוע כי הרש ימנה ועדה מייעצת שתפקידה לייעץ לשר בענייני רישוי, ובכלל זה התקנת תקנות, בין השאר לעניין התכנים של תוכנית הכשרה, היקף שעות תוכנית הכשרה ונושאים נוספים הקבועים בחוק לגביהם נדרש ידע מקצועי (להלן – הוועדה המייעצת בענייני רישוי).

בהמשך לכך, מוצע לקבוע כי אם מורשה הבטיחות האמור לא מצא דרכים להסרת אותו מפגע בטיחות או שהמפגע לא הוסר בתוך זמן סביר באחת מהדרכים שהציע, יהיה עליו להמליץ, בכתב, לפני בעל העסק ומפקד האירוע מטעם משטרת ישראל, על הפסקה זמנית של האירוע או על סיומו. יודגש כי המלצה זו תינתן במקרים שבהם המפגע שזוהה לא ניתן להסרה או לא הוסר בתוך זמן סביר.

סעיף 22 מוצע לקבוע כי אדם לא יפעיל אדם אחר במתן אישור בטיחות לאירוע מרובה קהל, אלא אם כן יש בידי אותו אדם רישיון מהסוג המתאים. לעניין זה, מוצע להגדיר "מפעיל" כמי שמפעיל, במהלך הרגיל של עסקיו, דרך קבע, אדם אחר במתן אישורי בטיחות לאירועים מרובי קהל, בין שהמפעיל הוא בעל רישיון ובין שאינו בעל רישיון, ובכלל זה בעלים או מנהל של עסק המציע שירות של מתן אישורי בטיחות באירועים מרובי קהל.

מטרת ההסדר המוצע היא למנוע תופעה פסולה ומוכרת מתחומי עיסוק אחרים שבהם שולחים עובדים אחרים מטעמים לבצע עבודות בלי שיש בידם רישיון כלל או שאין בידם רישיון מתאים לביצוע עבודות אלה. לעיתים המפעילים הם בעלי רישיון אך פעמים רבות הם אינם כאלה.

25. השר ימנה ועדה מייעצת שתפקידה לייעץ לרשם בעניין קביעת הוראות מאסדר לפי סעיף 19(ג) ושינוין, ואלה חבריה:

- (1) הרשם, והוא יהיה יושב ראש הוועדה;
- (2) שני בעלי רישיון דרגה 2, שימונו לפי הצעת הרשם;
- (3) נציג היחידה האחראית על תחום האבטחה והרישוי במשטרת ישראל, שימונה לפי הצעת המפקח הכללי של המשטרה;
- (4) נציג הרשות הארצית לכבאות והצלה, שימונה לפי הצעת נציב כבאות והצלה.

סימן ב': הוראות לעניין הוועדות המייעצות

- הגדרה 26. בסימן זה, "הוועדות המייעצות", "הוועדה" – הוועדה המייעצת בענייני רישוי או הוועדה המייעצת בעניין הוראות מאסדר.
- סייג למינוי 27. לא ימונה לחבר הוועדות המייעצות מי שהורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר הוועדה, או שהוגשו נגדו כתב אישום או קובלנה בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו.
- תקופת כהונה 28. תקופת כהונתו של חבר בוועדות המייעצות, למעט חבר הוועדה המייעצת בעניין הוראות מאסדר שמונה לפי סעיף 25(א)(1), (3) או (4), תהיה ארבע שנים, ורשאי השר להאריך את תקופת כהונתו לתקופות כהונה נוספות, ובלבד שלא יכהן יותר משלוש תקופות כהונה רצופות.
- הפסקת כהונה לפני תום תקופת הכהונה 29. (א) חבר בוועדות המייעצות יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו, בהתקיים אחד מאלה:
- (1) הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;

ד ב ר י ה ס ב ר

תכנון האתר, מעברים ודרכי גישה, גורמי סיכון באירוע, סקר מפגעים וניהול סיכונים לגורמי סיכון באירוע, תכנון וניהול תנועת קהל בכניסה לאירוע, בשטח האירוע וביציאה מהאירוע.

עוד מוצע לקבוע כי הוועדה האמורה תכלול שישה חברים, ובהם: הרשם, שיהיה יושב ראש הוועדה; שני בעלי רישיון דרגה 2, שימונו לפי הצעת הרשם; נציג היחידה האחראית על תחום האבטחה והרישוי במשטרת ישראל, שימונה לפי הצעת מפקח המשטרה; וכן נציג הרשות הארצית לכבאות והצלה, שימונה לפי הצעת נציב כבאות והצלה.

סימן ב': הוראות לעניין הוועדות המייעצות

סעיפים מוצע לקבוע הוראות לעניין הוועדה המייעצת 26 עד 31 לענייני רישוי והוועדה המייעצת לעניין הוראות מאסדר (להלן – הוועדה). במסגרת זאת, מוצע לקבוע סייגים למינויים של חברי הוועדה וכן שתקופת הכהונה של חברי הוועדה תהיה ארבע שנים, למעט החברים שמכהנים מכוח תפקידם לפי סעיף 25(א)(1), (3) או (4) להצעת חוק זו.

נוסף על כך, מוצע לקבוע מקרים שבהם יחדל חבר הוועדה לכהן לפני תום תקופת כהונתו, וכמו כן את תוקף פעולות הוועדה והוראות לעניין סדרי עבודת הוועדה.

כמו כן, מוצע לקבוע כי השר יתייעץ עם הוועדה המייעצת בענייני רישוי במקרים שבהם נדרשת תשתית מקצועית לצורך קבלת החלטה על סירוב למתן רישיון, וזאת אף במצבים שבהם מתקיימים התנאים למתן רישיון אך גם מתקיימות נסיבות המצדיקות סירוב למתן רישיון מטעמים של הגנה על הציבור באירועים מרובי קהל.

נוסף על כך, מוצע לקבוע כי השר יתייעץ עם הוועדה המייעצת בענייני רישוי גם בהחלטות לעניין סירוב לחדש רישיון, ביטול רישיון או התליית הרישיון, כאשר התברר כי מורשה הבטיחות פעל בחוסר מקצועיות באופן העלול לגרום סכנה לאדם או נזק לרכוש במסגרת עיסוקו בתחום הבטיחות, אף שלא במסגרת פעילותו כבעל רישיון לפי הצעת חוק זו.

עוד מוצע לקבוע כי הרכבה של הוועדה המייעצת בענייני רישוי יכלול שלושה בעלי רישיון דרגה 2, ואחד מהם ישמש כיושב ראש הוועדה.

סעיף 25 מוצע לקבוע כי השר ימנה ועדה מייעצת, שתפקידה לייעץ לרשם לגבי קביעת הוראות מאסדר לפי סעיף 19(ג) לחוק המוצע. יצוין כי מדובר בהוראות מקצועיות אשר מופנות למורשי בטיחות בלבד וכוללות, בין השאר, פירוט על הכנות מקדימות לאירוע,

- (2) לעניין חבר הוועדה המייעצת בעניין הוראות מאסדר שמונה לפי סעיף 25(א)(1), (3) או (4) – הוא חדל להיות עובד המשרד הממשלתי או עובד או חבר הגוף שאותו הוא מייצג בוועדה.
- (ב) התקיימה נסיבה מהנסיבות כמפורט להלן לגבי חבר הוועדות המקצועיות, יעבירו השר מכהונתו לפני תום תקופת הכהונה ובסמוך למועד התקיימות הנסיבה, בהודעה בכתב:
- (1) הוא הורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר בוועדה, או הוגש נגדו כתב אישום או קובלנה בעבירה כאמור;
- (2) נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;
- (3) חדל להתקיים בו תנאי מהתנאים הדרושים למינויו או התקיימו נסיבות אחרות הפוסלות אותו לפי חוק זה מלכהן כחבר בוועדה.
- (ג) השר, בהתייעצות עם יושב ראש הוועדה המייעצת בענייני רישוי או הוועדה המייעצת בעניין הוראות מאסדר, לפי העניין, רשאי להעביר את חבר הוועדה המייעצת בענייני רישוי או הוועדה המייעצת בעניין הוראות מאסדר, מכהונתו לפני תום תקופת הכהונה, אם חבר הוועדה כאמור נעדר בלא סיבה מוצדקת משלוש ישיבות רצופות של הוועדה.
- (ד) השר לא יפסיק את כהונתו של חבר הוועדה המייעצת לפי סעיפים קטנים (ב) או (ג) אלא לאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו לעניין זה.
- (ה) הפסיק חבר הוועדה המייעצת לכהן לפי הוראות סעיף זה, יפעל השר, בהתאם להוראות סעיפים 24 או 25, לפי העניין, למינוי חבר אחר במקומו, בהקדם האפשרי.
30. תוקף פעולות קיום הוועדות המייעצות, סמכויותיהן ותוקף החלטותיהן לא ייפגעו בשל הפסקת כהונתו של חבר מחברי הוועדה, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שמכהנים בה רוב חבריה.
31. (א) המניין החוקי בישיבות הוועדות המייעצות הוא רוב חבריהן ובהם יושב ראש הוועדה;
- (ב) המלצות הוועדות המייעצות יתקבלו ברוב דעות החברים המשתתפים והמצביעים בישיבה; היו הדעות שקולות, תכריע דעתו של יושב ראש הוועדה.
- (ג) הוועדות המייעצות רשאיות להזמין לדיוני הוועדה כל אדם או בעל תפקיד אשר עשוי לדעתה לסייע לעבודתה של הוועדה.
- (ד) הוועדות המייעצות יקבעו את דרכי עבודתן וסדרי דיוניהן אם לא נקבעו לפי חוק זה; דרכי עבודת הוועדות המייעצות וסדרי דיוניהן יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד.
32. חבר הוועדות המייעצות שאינו עובד המדינה, עובד גוף מתוקצב או עובד גוף נתמך יהיה זכאי לתשלום מאת המשרד בעד השתתפות בישיבות הוועדה, בהתאם להוראות של החשב הכללי במשרד האוצר החלות לעניין חברי ועדות ציבוריות; בסעיף זה, "עובד המדינה", "עובד גוף מתוקצב" ו"עובד גוף נתמך" – כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.⁷

ד ב ר י ה ס ב ר

לצורך השתתפותם בישיבות הוועדה, בהתאם להוראות של החשב הכללי במשרד האוצר החלות לעניין חברי ועדות ציבוריות.

סעיף 32 מוצע לקבוע כי חברי הוועדה שאינם עובדי מדינה או עובדי גוף מתוקצב או גוף נתמך, כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, יהיו זכאים לקבל החזר הוצאות נסיעה סבירות שהוציאו

⁷ ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

חברי הוועדות המייעצות שאינם עובדי המדינה, דינם, בפעולתם כחברי הוועדה, כדין עובדי המדינה, לעניין חקוקים אלה ולעניין פעולותיהם בוועדה:

- (1) חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ס-1979⁸ (בחוק זה – חוק שירות הציבור (מתנות));
- (2) חוק העונשין, התשל"ז-1977⁹ (בחוק זה – חוק העונשין) – ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור;
- (3) חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969¹⁰ (בחוק זה – חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה));
- (4) חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט-1959¹¹ – ההוראות הנוגעות לכלל עובדי המדינה;
- (5) פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971¹², ההוראות הנוגעות לתעודת עובד הציבור;
- (6) חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969¹³.

ד ב ר י ה ס ב ר

כלומר, עובד הציבור לא נדרש להתייצב לעדות בבית המשפט, אלא אם כן יידרש להיחקר בחקירה נגדית (סעיף 25 לפקודה). תכליתן של ההוראות העוסקות בתעודת עובד ציבור היא לחסוך מעובדי הציבור את הצורך להגיע לבתי משפט באופן תכוף ולטלטל את המסמכים לבית המשפט, וכך למנוע שיבוש של עבודת המנהל.

כמו כן, יחולו על חברי הוועדה המגבלות הקבועות בחוק הבחירות לכנסת, כפי שהן חלות על עובדי מדינה.

לגבי חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט-1959 – החוק מתייחס לקטגוריות שונות של עובדי המדינה, ובכל קטגוריה הוא מחיל איסורים שונים. כפי שקובע ההסדר בסעיף, על חברי המועצה שאינם עובדי המדינה, יחולו החובות והאיסורים החלים מכוח החוק על כלל עובדי המדינה: איסור על השתתפות בבחירות (למעט חשאיות) ב"גוף בוחר" (סעיף 3א); איסור לעסוק בפעילות מפלגתית בתחומם של נכסי הציבור (סעיף 3ב); איסור לארגן הפגנה או תהלוכה בעלת אופי מדיני (סעיף 4); איסור להתרים כספים זולת לאוצר המדינה (סעיף 5).

לגבי חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969 – חוק זה קובע שורה של מגבלות על מעבר של פורש משירות הציבור אל גופים אשר הפורש עסק בעניינם או היה מעורב במתן זכות להם במסגרת תפקידו הציבורי. זאת, בהתאם למטרתו של החוק, שהיא שמירה על טוהר המידות ואמון הציבור במערכת, ומניעת תופעות שליליות הכרוכות בניצול קשרים אישיים של עובד הציבור שרכש בתוקף תפקידו לפני פרישתו.

סעיף 33 מוצע להחיל על חברי הוועדה שאינם עובדי מדינה, בפעולתם כחברי הוועדה, דינים מסוימים החלים על עובדי המדינה, במטרה לשמור על טוהר המידות בשירות הציבורי ועל עצמאותם המקצועית של חברי הוועדה. זאת, לנוכח מעמדה הציבורי של הוועדה והצורך להבטיח כי חבריה יפעלו בהתאם לסטנדרטים המחמירים הנהוגים בשירות המדינה.

בהתאם לכך, מוצע להחיל על חברי הוועדה את חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ס-1979, ואת חוק העונשין, התשל"ז-1977 – ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור. כך, יחולו על חברי הוועדה הכללים החלים על עובד הציבור בשורה של עבירות פליליות, ובהן העבירה של מרמה והפרת אמונים, גילוי בהפרת חובה, שימוש לרעה בכוח המשרה, לחץ של עובד ציבור וגניבה בידי עובד ציבור. נוסף על כך, החלת ההגדרה "עובד ציבור" על חברי הוועדה נועדה גם לתת הגנה מוגברת לחברי הוועדה בכהונתם בה, ובמסגרתה החלת העבירה של תקיפת עובד ציבור, הפרעה לעובד ציבור והעלבת עובד ציבור, על חברי הוועדות בקשר לתפקידם בוועדות.

לגבי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971, יובהר כי משמעות החלתה על חברי הוועדה שאינם עובדי המדינה נוגעת בעיקרה ל"תעודת עובד ציבור", כפי שבאה לידי ביטוי בסעיף 3' בפרק ב' לפקודה, שבו נקבע, בין השאר, כי בית המשפט רשאי לקבל כראיה תעודה על דבר שנרשם במסמך רשמי, וכי התעודה תהיה חתומה בידי עובד הציבור שעשה את הרישום או את המעשה (סעיף 23 לפקודה), וכי דין תעודת עובד הציבור כדין עדות.

⁸ ס"ח התש"ס, עמ' 86.

⁹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

¹⁰ ס"ח התשכ"ט, עמ' 144.

¹¹ ס"ח התשי"ט, עמ' 190.

¹² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמ' 421.

¹³ ס"ח התשכ"ט, עמ' 103.

”בן משפחה” – בן זוג, הורה, הורה הורה, בן או בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד או דודה וילדיהם, חם, חמות, נכד או נכדה, לרבות קרוב כאמור שהוא שלוב [חורג];

”בעל עניין” – כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ”ח-1968¹⁴;

”טיפול” – לרבות קבלת החלטה, העלאת נושא לדיון, נוכחות בדיון, השתתפות בדיון או בהצבעה, או עיסוק בנושא מחוץ לדיון;

”ניגוד עניינים”, של חבר הוועדות המייעצות – ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו בוועדה לבין עניין אישי או תפקיד אחר, שלו או של קרובו;

”קרוב”, של חבר הוועדות המייעצות – כל אחד מאלה:

(1) בן משפחה של חבר הוועדה;

(2) אדם שלחבר הוועדה יש עניין במצבו הכלכלי;

(3) תאגיד שחבר הוועדה, בן משפחתו או אדם כאמור בפסקה (2) הם בעלי עניין בו;

(4) גוף שחבר הוועדה, בן משפחתו או אדם כאמור בפסקה (2) הם מנהלים או עובדים אחראים בו.

(ב) לא ימונה לחבר הוועדות המייעצות ולא יכהן כחבר כאמור מי שבשל כהונתו יימצא, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים אשר ימנע ממנו למלא את עיקר תפקידו בוועדה.

(ג) חבר בוועדות המייעצות לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא שהטיפול בו יגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים.

(ד) נודע לחבר הוועדות המייעצות כי הוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיפים קטנים (ב) או (ג), יודיע על כך בהקדם האפשרי ליושב ראש הוועדה המייעצת בעניין רישוי או ליושב ראש הוועדה המייעצת בעניין הוראות מאסר, לפי העניין; היה חבר הוועדה האמור היושב ראש – יודיע על כך לשר.

פרק ה': פיקוח

סימן א': הסמכת מפקחים וסמכויות פיקוח

35. (א) השר רשאי להסמיך מקרב עובדי משרדו, מפקחים שיהיו נתונים להם הסמכויות לפי פרק זה, כולן או חלקן, לשם פיקוח על ביצוע הוראות לפי חוק זה.

(ב) למפקח כאמור בסעיף קטן (א) (בפרק זה – מפקח) יוסמך מי שמתקיימים בו כל אלה:

ד ב ר י ה ס ב ר

שבחם הוא עלול להימצא במישרין או בעקיפין במצב של ניגוד עניינים (ראו סעיף קטן (ג) המוצע).

פרק ה': פיקוח

סימן א': הסמכת מפקחים וסמכויות פיקוח

35. סעיף מוצע לקבוע כי השר יהיה רשאי להסמיך מקרב עובדי משרדו, מפקחים שמתקיימים לגביהם התנאים האמורים בסעיף מוצע זה. לאותם מפקחים יהיו

סעיף 34 מוצע לקבוע הוראות למניעת ניגוד עניינים של חברי הוועדה. לפי המוצע, ניגוד עניינים יוגדר ככזה הן כאשר מדובר בעניין אישי של חבר הוועדה או של קרובו והן כאשר מדובר בתפקיד אחר של אותו אדם (ראו סעיף קטן (א) המוצע). מוצע לקבוע כי לא ימונה לחבר ועדה ולא יכהן בה מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר ועדה לבין עניין אחר או תפקיד אחר שלו (ראו סעיף קטן (ב) המוצע). כמו כן מוצע לקבוע שחבר הוועדה לא יטפל בנושאים

¹⁴ ס”ח התשכ”ח, עמ’ 234.

- (1) הוא לא הורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי, לדעת השר, לשמש מפקח;
- (2) הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי פרק זה, כפי שהורה השר;
- (3) הוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה השר.

- (ג) הודעה על מינוי מפקח תפורסם ברשומות.
- (ד) השר יסמיק, מקרב המפקחים, מפקח בכיר (להלן – המפקח הבכיר) שיהיו נתונות לו, נוסף על הסמכויות לפי סימן זה, גם הסמכויות לפי סימן ב'.
- לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה, רשאי מפקח – 36. סמכויות פיקוח

- (1) לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;
- (2) לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר להציג לפניו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח את ביצוען של ההוראות לפי חוק זה או להקל על ביצוען; בפסקה זו, "מסמך" – לרבות פלט כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995¹⁵;
- (3) להיכנס למקום, לרבות לכלי תחבורה כשהוא נייח, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים, אלא על פי צו של בית משפט;
- (4) לערוך מדידות או ליטול דגימות של חומרים, וכן למסור את המדידות והדגימות למעבדה, לשמור אותן, או לנהוג בהן בדרך אחרת.
- מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי סעיף 36, אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים שניים אלה:
- (1) הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו;
- (2) יש בידו תעודה החתומה בידי השר, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה יציג על פי דרישה.
37. הזדהות

סימן ב': מפקח בכיר והסתייעות בבדיקות עזר ובחוות דעת מומחה

38. בסימן זה –
- "בדיקת עזר" – בדיקה המבוצעת בידי בודק או מומחה, לפי דרישת מפקח בכיר, על פי רשימת תיוג בדבר התקיימות התנאים המנויים ברשימת התיוג;
- הגדרות

ד ב ר י ה ס ב ר

נתונות סמכויות פיקוח לצורך פיקוח על ביצוע ההוראות לפי הצעת חוק זו.

נוסף על כך, מוצע לקבוע כי השר יסמיק, מקרב המפקחים האמורים, מפקח בכיר שיהיו נתונות לו, נוסף על הסמכויות המנויות בסימן מוצע זה, הסמכויות לפי סימן ב' המוצע.

סעיף 37 מוצע לקבוע חובת הזדהות למפקח בעת מילוי תפקידו. בהתאם לכך, מוצע לקבוע חובה על מפקח בעת מילוי תפקידו לעונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו ולהחזיק תעודה חתומה בידי השר, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה יציג לפי דרישה.

סימן ב': מפקח בכיר והסתייעות בבדיקות עזר ובחוות דעת מומחה

סעיף 38 מוצע להגדיר מונחים לצורך סימן זה.

סעיף 36 מוצע לקבוע כי למפקח לפי סימן מוצע זה, יהיו נתונות, בין השאר, הסמכויות האלה: לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו; לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר להציג לפניו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח ביצוען של ההוראות לפי חוק זה או להקל על ביצוען; להיכנס למקום שיש לו יסוד להניח שפועל בו אדם העוסק כמורשה בטיחות שלא בהתאם לתנאי הרישיון או

¹⁵ ס"ח התשנ"ה, עמ' 366.

"בודק" – עובד גוף בודק שהשר הסמיכו לבצע בדיקות עזר לשם סיוע למפקח בכיר, לפי סעיף 39;

"בן משפחה", של בודק, של מומחה או של גוף בודק – בן זוג, הורה, הורה הורה, בן או בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד או דודה וילדיהם, חותן, חותנת, חם, חמות, נכד או נכדה, לרבות קרוב כאמור שהוא שלוב [חורג];

"גוף בודק" – תאגיד שמתקיימים לגביו התנאים לפי סעיף 40, שבוצעה עימו התקשרות לשם הסתייעות בו לפי סעיף 39(ב);

"מומחה" – עובד גוף בודק או מי שבוצעה עימו התקשרות לשם הסתייעות בו לפי סעיף 39(ב), שהשר הסמיכו לפי סעיף 41 לבצע בדיקות עזר או לתת חוות דעת מומחה, לפי העניין;

"ניגוד עניינים", של בודק, של מומחה או של גוף בודק – ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו של הבודק, המומחה או הגוף הבודק, לפי העניין, לבין עניין אישי או תפקיד אחר, שלו או של קרובו;

"קרוב", של בודק, של מומחה או של גוף בודק – בן משפחה, אדם שלבדוק, למומחה או לגוף הבודק יש עניין במצבו הכלכלי, תאגיד שהבודק, המומחה או הגוף הבודק הם בעלי עניין בו או גוף שהבודק, המומחה או בן משפחתם הם מנהלים או עובדים אחראים בו;

"רשימת תיוג" – רשימה שקבע מפקח בכיר לשם ביצוע בדיקת עזר, כאמור בסעיף 42(א)(3).

39. (א) לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה, רשאי מפקח בכיר להסתייע באלה:

(1) ממצאים של בדיקות עזר שביצע בודק;

(2) ממצאים של בדיקות עזר שביצע מומחה וכן חוות דעת שנתן מומחה לגבי תוצאות הבדיקה כאמור (בפרק זה – חוות דעת מומחה).

(ב) התקשרות עם גוף בודק או עם מומחה לשם הסתייעות בו כאמור בסעיף קטן (א), תיעשה לפי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992¹⁶; ואולם אין באמור כדי לגרוע מהאפשרות כי המומחה יועסק על ידי גוף בודק.

(ג) גוף בודק שבוצעה עימו התקשרות בהתאם להוראות סעיף קטן (ב), ידווח למפקח בכיר על כל בדיקת עזר שביצע ועל ממצאיה; הדיווח יחתם על ידי מנהל הגוף הבודק.

הסתייעות
בבדיקות עזר
ובחוות דעת
מומחה

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף קטן (ב)

מוצע לקבוע כי התקשרות עם גוף בודק או עם מומחה, לצורך הסתייעות בו, כאמור בסעיף קטן (א) המוצע, תיעשה בהתאם לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992. עם זאת, יובהר כי אין באמור כדי לגרוע מהאפשרות כי המומחה יועסק על ידי גוף בודק.

לסעיף קטן (ג)

מוצע לקבוע חובה על הגוף הבודק לדווח למפקח בכיר על כל בדיקת עזר שבוצעה בידי בודק מטעמו, וכן ועל ממצאי אותה בדיקה. כמו כן, מוצע כי הדיווח יחתם בידי מנהל הגוף הבודק.

סעיף 39 כדי לאפשר למפקח בכיר לבצע את תפקידו נדרש כוח אדם בעל מומחיות מקצועית בתחומים שונים שיערוך את הבדיקות הנדרשות ויעביר לו את ממצאיו.

לסעיף קטן (א)

כדי להפעיל את הסמכויות האמורות, מוצע לקבוע כי המפקח הבכיר יהיה רשאי להסתייע בממצאי בדיקות עזר שביצע בודק שהסמיך השר לפי סעיף 40 המוצע. הבדיקות כאמור יבוצעו לפי רשימת התיוג, ובכלל זה המסמכים הרשמיים לשם קביעת ממצאים.

כמו כן, מוצע לקבוע כי המפקח הבכיר יהיה רשאי להסתייע גם בחוות דעת של מומחה שהסמיך השר לפי סעיף 41 (להלן – חוות דעת מומחה).

¹⁶ ס"ח התשנ"ב, עמ' 114.

(ד) מומחה שבוצעה עימו התקשרות בהתאם להוראות סעיף קטן (ב) או המועסק על ידי גוף בודק, ידווח למפקח בכיר על כל בדיקת עזר שביצע ויחווה את דעתו על תוצאות הבדיקה; הדיווח וחוות הדעת ייחתמו בידי המומחה.

(ה) בודקים ומומחים יפעלו לפי כללי עבודה כפי שיוורה מפקח בכיר.

40. רשאי לשמש גוף בודק תאגיד שמתקיימים לגביו כל אלה:
- (1) הוא התאגד ונרשם בישראל;
 - (2) הוא, וכן נושא משרה או בעל שליטה בו, לא הורשעו בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה התאגיד אינו ראוי לשמש גוף בודק, ולא מתנהל נגדם הליך פלילי בשל חשד לביצוע עבירה כאמור;
 - (3) הוא הוכיח, להנחת דעתו של השר, כי הוא מעסיק בודקים בתחומים ובהיקף הנדרשים לשם ביצוע בדיקות עזר ולשם עמידה בלוחות הזמנים לפי חוק זה;
 - (4) הוא, וכן נושא משרה או בעל שליטה בו, אינם עלולים להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים;
 - (5) תנאים נוספים, אם נקבעו במכרז או בתנאי ההתקשרות.
41. (א) השר יסמך בודקים ומומחים שמתקיימים לגביהם תנאים שקבע, לבצע בדיקות עזר או לתת חוות דעת מומחה, לפי העניין, לצורך הסתייעות בממצאיהן, כאמור בסעיף 39.
- (ב) לא יסמך השר לבדוק או למומחה מי שמתקיים לגביו אחד מאלה:
- (1) הוא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי, לדעת השר, להיות מוסמך כאמור או שמתנהל נגדו הליך פלילי בשל חשד לביצוע עבירה כאמור;

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף קטן (ד)

(3) התאגיד הוכיח, להנחת דעת השר, כי הוא מעסיק בודקים בתחומים ובהיקף הנדרשים לשם ביצוע בדיקות העזר ולשם עמידה בלוחות הזמנים לפי החוק המוצע;

(4) הוא, וכן נושא משרה או בעל שליטה בו, אינם עלולים להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים;

(5) תנאים נוספים אם נקבעו במכרז או בתנאי ההתקשרות.

סעיף 41 לסעיף קטן (א)

מוצע לקבוע את סמכותו של השר להסמך בודקים המועסקים בידי גוף בודק וכן מומחים, לאחר שמצא כי מתקיימים בהם התנאים שקבע, לבצע בדיקות עזר או לתת חוות דעת מומחה, לפי העניין, לצורך הסתייעות בממצאיהם.

לסעיף קטן (ב)

מוצע לקבוע כי השר לא יסמך בודק או מומחה שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי, לדעת השר, לקבל הסמכה כאמור או שמתנהל נגדו הליך פלילי בשל חשד לביצוע עבירה כאמור.

יתרה מכך, מוצע לקבוע כי השר לא יסמך בודק או מומחה שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים.

מוצע לקבוע חובה על כל מומחה שבוצעה עימו התקשרות בהתאם להוראות סעיף קטן (ב) המוצע או המועסק על ידי גוף בודק, לדווח למפקח בכיר על כל בדיקה שביצע וכן לתת את חוות דעתו על תוצאות הבדיקה. כמו כן, מוצע כי הדיווח וחוות הדעת האמורים ייחתמו על ידי אותו מומחה.

לסעיף קטן (ה)

מוצע לקבוע כי בודקים ומומחים יהיו כפופים להנחיות וכללים, לעניין עבודתם, ממפקח בכיר.

סעיף 40 מוצע לקבוע כי תאגיד שמעוניין לשמש גוף בודק יידרש לעמוד בתנאים האלה:

(1) הוא התאגד ונרשם בישראל;

(2) התאגיד, וכן נושא משרה או בעל שליטה בו, לא הורשעו בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה התאגיד אינו ראוי לשמש גוף בודק, ולא תלויים ועומדים נגדם הליכים פליליים בשל חשד לביצוע עבירה כאמור. הגופים הבודקים מהווים זרוע ארוכה של המפקח הבכיר ומכאן החשיבות שבשקילת מידע בדבר הליכים פליליים המתנהלים נגד הגופים הבודקים.

(2) הוא עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים.

(ג) השר רשאי לסרב להסמיך אדם לבדוק או למומחה, אף אם מתקיימים לגביו התנאים כאמור בסעיף קטן (א), מנימוקים שימסור לו ולאחר שניתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו בכתב, אם מצא כי קיימות נסיבות שבשלן הוא אינו ראוי לשמש בודק או מומחה.

(ד) השר רשאי להורות בכתב ההסמכה תנאים והוראות לעניין דרכי פעולתו וסדרי עבודתו של בודק או של מומחה, ובכלל זה לפי סוגים של בדיקות עזר שהוא מוסמך לבצע, ורשאי הוא לשנות תנאים והוראות שנתן לעניין דרכי פעולתו לאחר שניתנה לבדק או למומחה הזדמנות לטעון את טענותיו בכתב.

(ה) הסמכה לבדק או למומחה תהיה לתקופה שיוורה השר בכתב ההסמכה.

פעולות בודקים ומומחים 42. (א) לשם ביצוע בדיקות עזר או מתן חוות דעת מומחה, רשאים בודק או מומחה, לפי העניין:

(1) להיכנס, בכפוף להוראות סעיף קטן (ב), למקום שיש למפקח בכיר יסוד להניח שפועל בו אדם הנותן אישור בטיחות באירוע מרובה קהל בלא רישיון או בלא רישיון מהסוג המתאים או שלא בהתאם לרישיון שלו או שאדם מפעיל בו אדם אחר לצורך מתן אישור בטיחות באירוע מרובה קהל בלא רישיון או בלא רישיון מהסוג המתאים או שלא בהתאם לתנאי הרישיון שלו;

(2) לדרוש מנותן אישור הבטיחות באירוע מרובה קהל למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;

(3) להשתמש ברשימת תיוג; רשימת התיוג, ובכלל זה רשימת המסמכים הרשמיים הנדרשים לשם קביעת הממצאים, תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של המשרד;

(4) לקבל מכל אדם הנוגע לעניין מסמכים או ידיעות המופיעים ברשימת תיוג;

(5) לבצע בדיקות, לרבות מדידות, במקום האירוע.

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף קטן (ג)

(1) להיכנס, בכפוף לסעיף קטן (ב) המוצע, למקום שיש למפקח בכיר יסוד להניח שפועל בו אדם הנותן אישור בטיחות באירוע מרובה קהל בלא רישיון או בלא רישיון מהסוג המתאים או שלא בהתאם לרישיון שלו או שאדם מפעיל בו אדם אחר לצורך מתן אישור בטיחות באירוע מרובה קהל בלא רישיון או בלא רישיון מהסוג המתאים או שלא בהתאם לתנאי הרישיון שלו;

(2) לדרוש מנותן אישור הבטיחות באירוע מרובה קהל למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;

(3) לבצע בדיקות עזר לפי רשימת תיוג שנקבעה ושפורסמה ברשומות ובאתר האינטרנט של המשרד;

(4) לקבל כל מסמך רשמי הנדרש לפי רשימת התיוג;

(5) לבצע בדיקות, לרבות מדידות, במקום האירוע.

עוד מוצע לקבוע כי בודק או מומחה רשאי להשתמש בסמכותו לפי סעיף קטן (א)(1) המוצע רק בהתקיים כל אלה:

מוצע לקבוע כי השר יהיה רשאי לסרב להסמיך בודק או מומחה, אף שמתקיימים לגביו התנאים המנויים בסעיף קטן (א) המוצע, מנימוקים שימסור לו ולאחר שאפשר לו לטעון את טענותיו בכתב, אם מצא השר כי קיימות נסיבות שבשלן הבודק או המומחה אינו ראוי לקבל הסמכה לשמש בודק או מומחה.

לסעיף קטן (ד)

מוצע לקבוע את סמכותו של השר לקבוע תנאים והוראות בכתב ההסמכה.

לסעיף קטן (ה)

מוצע לקבוע כי הסמכה שתניתן לבדק או למומחה תהיה לתקופה שיוורה השר בכתב ההסמכה.

סעיף 42 מוצע לקבוע כי לשם ביצוע בדיקות עזר או מתן חוות דעת, רשאי בודק או מומחה, אשר בידו כתב הסמכה בתוקף מאת השר, לבצע את הפעולות המנויות בסעיף קטן (א) המוצע:

(ב) בודק או מומחה רשאי להשתמש בסמכותו לפי סעיף קטן (א)(1), רק בהתקיים כל אלה:

(1) הבודק או המומחה הציג את כתב הסמכותו למחזיק של המקום כאמור באותו סעיף קטן;

(2) ניתנה הסכמה בכתב של המחזיק של המקום לכניסת הבודק או המומחה למקום;

(3) בטרם מתן ההסכמה כאמור בפסקה (2), ניתן למחזיק של המקום הסבר על מטרתן של בדיקות העזר או של הבדיקות לשם מתן חוות דעת מומחה, לפי העניין, וכן על זכותו לסרב לביצוע בדיקות כאמור ולחזור בו מהסכמתו עד לתחילת ביצוען;

(4) כניסה למקום המשמש לבית מגורים תהיה רק על פי בקשת המחזיק של בית המגורים ובתיאום מראש עימו.

43. (א) גוף בודק או מומחה, שבוצעה עימו התקשרות בהתאם להוראות סעיף 39, אחראי לאבטחת המידע המתקבל אצלו ואצל מי מטעמו אגב ביצוע כל פעולה בידו או בידי מי מטעמו מכוח ההתקשרות כאמור (בסעיף זה – פעולה מכוח ההתקשרות), ובכלל זה מניעת שימוש לרעה במידע, פיקוח ובקרה על הגישה למידע ועל השימוש בו ואבטחה של מערכות המחשוב שבהן המידע מוחזק.

(ב) הסתיימה התקשרות עם גוף בודק או מומחה כאמור בסעיף קטן (א), יעביר הגוף הבודק או המומחה, לפי העניין, את המידע שבידו לידי מפקח בכיר; נותר בידי הגוף הבודק או המומחה מידע לאחר ביצוע העברת המידע כאמור, ישמיד את המידע שהגיע אליו עקב ביצוע כל פעולה מכוח ההתקשרות, ויודיע על כך למפקח בכיר.

(ג) גוף בודק ועובדיו לרבות בודק, וכן מומחה, לא יגלו מידע שהגיע אליהם עקב ביצוע פעולה מכוח ההתקשרות ולא יעשו בו כל שימוש, אלא לשם ביצוע הפעולה.

44. (א) השר רשאי לבטל הסמכה שניתנה לבודק או למומחה או להתלותה לתקופה שיקבע, לאחר שניתנה לבודק או למומחה הזדמנות לטעון את טענותיו בכתב, בהתקיים אחד מאלה:

חובת אבטחת מידע וסודיות

ביטול הסמכה של בודק או מומחה או התלייתה

(1) ההסמכה ניתנה על יסוד מידע כוזב או שגוי;

(2) חדל להתקיים תנאי מהתנאים למתן ההסמכה לפי סעיף 41;

ד ב ר י ה ס ב ר

(1) הבודק או המומחה הציג את כתב הסמכותו למחזיק המקום;

(2) ניתנה הסכמה בכתב של המחזיק של המקום לכניסת הבודק או המומחה למקום;

(3) בטרם מתן ההסכמה כאמור בפסקה (2), ניתן למחזיק המקום הסבר על מטרתן של בדיקות העזר או של הבדיקות לשם מתן חוות דעת מומחה, לפי העניין, וכן על זכותו לסרב לביצוע בדיקות כאמור ולחזור בו מהסכמתו עד לתחילת ביצוען.

(4) כניסה למקום המשמש בית מגורים תהיה רק על פי בקשת המחזיק של בית המגורים ובתיאום מראש עימו.

סעיף 43 מוצע לקבוע הוראות לעניין שמירת סודיות של מידע שהגיע לידי גוף בודק או מומחה עקב ההתקשרות לפי סעיף 38 המוצע, ובכלל זה מניעת שימוש

סעיף 44 מוצע להסמיך את השר לבטל הסמכה שניתנה לבודק או למומחה או להתלותה לתקופה שיקבע, לאחר שניתן לבודק או למומחה הזדמנות לטעון את טענותיו בכתב, אם מצא שהתקיימה אחת או יותר מן הנסיבות שנקבעו בסעיף קטן (א) המוצע.

- (3) הופר תנאי מתנאי ההסמכה או הופרה הוראה מההוראות לפי פרק זה;
- (4) קיימות נסיבות מיוחדות שבשלן הבודק או המומחה אינו ראוי להיות בודק או מומחה;

(5) עבודת הבודק או המומחה אינה מבוצעת ברמה מקצועית נאותה.

(ב) השר לא יבטל הסמכה ולא יתלה אותה, לפי הוראות סעיף קטן (א)(2) או (3), אלא לאחר שדרש מהבודק או מהמומחה לקיים את התנאי או ההוראה שחדלו להתקיים או שהופרו כאמור באותו סעיף קטן, או לתקן את הטעון תיקון, באופן ובתוך המועד שהורה, והוא לא עשה כן; ביטול ההסמכה או התלייתה יכול שיעשו בלא דרישה כאמור אם לא ניתן לקיים את התנאי או ההוראה שחדלו להתקיים או שהופרו.

45. בודקים ומומחים דינם כדין עובדי המדינה, לענין חקוקים אלה:

החלת דינים

- (1) חוק שירות הציבור (מתנות);
- (2) חוק העונשין – ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור;
- (3) חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה).

פרק ו': אמצעי אכיפה מינהלית

סימן א': הטלת עיצום כספי

דבריו הסבר

(הסדר). עם השנים גברה התפיסה כי מנגנון של אכיפה מינהלית, קרי: הטלת סנקציות בידי רשות מינהלית ולא בידי בית משפט, מתאים יותר לטיפול בהפרות של הוראות חוק רגולטוריות.

יתרונה של האכיפה המינהלית לעומת האכיפה הפלילית, טמון ביעילות הפעלתה, המאפשרת תגובה מהירה להפרה ומסייעת בכך להחזיר את המפוקח למשטר ציות. לכן, ההפרות שבשלן מופעלת אכיפה מינהלית הן רק הפרות שקל, פשוט וברור להיווכח בקיומן לנוכח מקצועיותו של הממונה, שהוא המאסר של התחום, והיכרותו את ההוראות המחייבות את הפועלים בתחום שעליו הוא אמון. הפרות אלה אינן מחייבות בירור עובדתי מורכב, ויתר על כן – אינן דורשות בירור של יסוד נפשי שאינו רלוונטי בהקשר של הוכחת הפרת ההוראות הרגולטוריות.

נוסף על כך, הטלת הסנקציה המינהלית – העיצום הכספי, שונה מהטלת הסנקציה הפלילית. הסנקציה המינהלית היא סנקציה כספית ואילו הסנקציה הפלילית יכולה להטיל גם מגבלות על החירות (דוגמת עונש מאסר). הסנקציה המינהלית אינה מלווה בקלון חברתי המלווה הרשעה בפלילים ואינה גוררת אחריה רישום פלילי.

לכן, מוצע לקבוע כי הפרה של חלק מהוראות החוק המוצע תגרוור הפעלה של מנגנוני אכיפה מינהליים, לרבות הטלה של עיצום כספי.

נוסף על כך, מוצע לקבוע כי השר לא יבטל ולא יתלה הסמכה לפי סעיף קטן (א)(2) המוצע, אלא לאחר שדרש מהבודק או מהמומחה לקיים את התנאי או ההוראה שחדלו להתקיים או שהופרו או לתקן את הטעון תיקון, הכול באופן ובמועד שהורה, והבודק או המומחה לא עשה כן.

עוד מוצע לקבוע כי ביטול הסמכה כאמור או התלייתה יכול שיעשו בלא דרישה כאמור אם לא ניתן לקיים את התנאי או ההוראה שחדלו להתקיים או שהופרו.

סעיף 45 מוצע לקבוע כי דינם של בודקים ומומחים, שאינם עובדי מדינה, יהיה כדין עובדי המדינה לענין חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ס-1979; חוק העונשין, התשל"ז-1977 – ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור; חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969.

פרק ו': אמצעי אכיפה מינהלית, והתוספת

סימן א': הטלת עיצום כספי

כללי בשנים האחרונות גובר השימוש במנגנוני אכיפה מינהליים, ובראשם הטלת עיצום כספי, ככלים חלופיים למשפט הפלילי. במשך שנים ארוכות נעשה שימוש באכיפה הפלילית גם להפרות של הוראות חוק רגולטוריות, שכן ההפרות הוגדרו כעבירות פליליות (המסווגות בעולם דיני העונשין כעבירות שהן mala prohibita, קרי: עבירות

הפר אדם הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט בטור א' בתוספת, רשאי עובד בכיר של המשרד שהשר הסמיכו לעניין פרק זה (בפרק זה – הממונה), להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום הקבוע בטור ב' לצידה.

ד ב ר י ה ס ב ר

(5) מתן אישור בטיחות לאירוע מרובה קהל בלי שערך תוכנית בטיחות בהתאם להוראות סעיף 19(א)(2) המוצע או התקנות לפיו, או בלי שחתם על תוכנית הבטיחות בניגוד להוראות לפי הסעיף האמור;

(6) מתן אישור בטיחות לאירוע מרובה קהל בלי שניתנו אישורים לקיום האירוע מכל בעלי המקצוע הנדרשים כמפורט בתוכנית הבטיחות ובהתאם לחנאים שנקבעו בה, או בלי שבעל המקצוע הנדרש, שנתן אישור כאמור, נכח במקום האירוע לפני תחילתו, בניגוד להוראות סעיף 19(א)(3) המוצע או התקנות לפיו;

(7) מתן אישור בטיחות לאירוע מרובה קהל בלי שבעל הרישיון ערך סקר לאיתור וזיהוי מפגעים או בלי שאישר כי לא אותרו מפגעים הדורשים הסרה או טיפול, או כי ניתן מענה למפגעים שנמצאו הדורשים טיפול, בניגוד להוראות סעיף 19(א)(4) המוצע או התקנות לפיו;

(8) בעל רישיון דרגה 2 שלא נכח במהלך אירוע מרובה קהל שלגביו נתן אישור בטיחות, מתחילתו ועד סופו, בניגוד לסעיף 21(א) המוצע, או מורשה בטיחות (היינו, בעל רישיון דרגה 1 או בעל רישיון דרגה 2) שלא נכח במהלך אירוע מרובה קהל שלגביו נתן אישור בטיחות, בהתאם לדרישת מפקד האירוע מטעם משטרת ישראל, בניגוד להוראות סעיף 21(ב).

יובהר לעניין זה שחובת הנוכחות לפי סעיף 21(א) המוצע חלה על בעל רישיון דרגה 2 באירוע מרובה קהל שלגביו נתן אישור בטיחות, שמספר המשתתפים בו הוא 5,000 אנשים לפחות, מתחילתו ועד סופו, וחובת הנוכחות לפי סעיף 21(ב) המוצע חלה על כל בעל רישיון אם דרש זאת מפקד האירוע מטעם משטרת ישראל ובהתאם לדרישתו. כמו כן, חובת הנוכחות באירוע חלה גם לעניין הוראת השעה שבסעיף 72 המוצע, קרי על בעל רישיון דרגה 1 שהחליף את בעל הרישיון דרגה 2 כאמור, באירוע מרובה קהל המתקיים בערב יום העצמאות;

(9) מפעיל שהפעיל אדם אחר למתן אישור בטיחות בלי שיש בידי אותו אדם רישיון מהסוג המתאים למתן האישור כאמור, בניגוד להוראות סעיף 22;

(10) אי-מסירת מסמך לפי דרישת מפקח שניתנה לפי סעיף 36(2);

יצוין כי סכום הבסיס לחישוב העיצום הכספי הוא 10,000 שקלים חדשים. סכום זה נקבע בהתחשב בפוטנציאל הרווח הממוצע של מורשה בטיחות בתפקידו כנותן אישור בטיחות לאירוע מרובה קהל אחד. בהתאם לכך, גובה העיצום הכספי הסופי ייקבע ביחס לכל הפרה והפרה באופן מדורג, בהתחשב בחומרת ההפרה ובהיקפה.

סעיף 46 מוצע לקבוע את סמכותו של השר להסמיך עובד בכיר של המשרד (להלן – הממונה) להטיל עיצום כספי על אדם אשר עשה מעשה המהווה הפרה של הוראה המנויה בתוספת, בהתאם לסכומים המפורטים בתוספת זו לצד כל הוראה. יובהר כי בהפעלת סמכויותיו לפי פרק מוצע זה הממונה פועל באופן עצמאי לחלוטין ואינו כפוף לגורם מינהלי או פוליטי כלשהו.

תכליתה של הסנקציה המינהלית היא תכלית הרתעתית מניעתית. היא מניחה כי ביצוע הפרות של עבירות הסדר נעשה מתוך שיקולים תועלתניים של המפה, שסבבו למשל, שאי קיום ההוראה עשוי לחסוך לו הוצאות. מסיבה זו גובה הסכום של העיצום הכספי נועד למנוע את התמריץ הכלכלי להפר את החוק, קרי לנטרל את קיומה של "ההפרה היעילה". עם זאת, גובה הסכום של העיצום הכספי צריך להיות מידתי ולא לסכן את המשך פעילותו הכלכלית של המפה שכן מטרת הסנקציה המנהלית היא החזרת המפוקח למשטר ציות ולא לגרום בפועל להפסקת פעילותו.

בהתאם לכך, מוצע לקבוע בתוספת לחוק רשימה של הוראות שהפרתן תאפשר הטלת עיצום כספי על המפה, וכן את גובה העיצום שניתן להטיל בגין כל הפרה והפרה. אלה ההוראות שמוצע לקבוע כי הפרתן תאפשר הטלת עיצום כספי:

(1) מתן אישור בטיחות לאירוע מרובה קהל, בלי שיש בידו רישיון מורשה בטיחות, בניגוד להוראות סעיף 3 המוצע;

(2) בעל רישיון דרגה 1 שנתן אישור בטיחות לאירוע מרובה קהל שמספר המשתתפים בו הוא 5,000 או יותר, בלי שיש בידו רישיון מהסוג המתאים למתן אישור כאמור, כלומר בלי שיש בידו רישיון דרגה 2, וזאת בניגוד להוראות סעיף 3 המוצע.

יובהר כי ההבחנה המוצעת בין ההפרה הראשונה, מתן אישור בטיחות בלא רישיון כלל, לבין ההפרה השנייה, מתן אישור בטיחות בלא הרישיון המתאים או בניגוד לאחד מהתנאים שנקבעו במסגרת הרישיון, נעשתה כדי לקבוע מדרג בגובה העיצום. זאת, מתוך תפיסה שמתן אישור בטיחות כאמור בלא רישיון כלל הוא חמור יותר ומייצר ככלל סיכון פוטנציאלי גדול יותר לציבור;

(3) אדם שפרסם את עצמו כבעל רישיון מורשה בטיחות כשאין בידו רישיון כלל, או שפרסם את עצמו כבעל רישיון בדרגה מסוימת כשאין בידו רישיון בדרגה זו, בניגוד להוראות סעיף 16 המוצע;

(4) מתן אישור בטיחות לאירוע מרובה קהל שלא ביום האירוע ובסמוך לפני תחילתו או בלי שהיה נוכח במקום האירוע בעת מתן האישור, בניגוד להוראות לפי סעיף 19(א)(1) המוצע;

47. (א) היה לממונה יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה, כאמור בסעיף 46 (בפרק זה – המפר), ובכוונתו להטיל עליו עיצום כספי לפי אותו סעיף, ימסור למפר הודעה בכתב על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי (בפרק זה – הודעה על כוונת חיוב).
- (ב) בהודעה על כוונת חיוב יציין הממונה, בין השאר, את אלה:

- (1) המעשה או המחדל (בפרק זה – המעשה), המהווה את ההפרה ומועד ביצוע ההפרה;
- (2) סכום העיצום הכספי והתקופה לתשלומי;
- (3) זכותו של המפר לטעון את טענותיו לפני הממונה לפי הוראות סעיף 48, וכי יראו את ההודעה על כוונת חיוב כדרישת תשלום אם המפר לא יממש את הזכות האמורה, כאמור בסעיף 49(ד);
- (4) הסמכות להוסיף על סכום העיצום הכספי בשל הפרה נמשכת או הפרה חוזרת לפי הוראות סעיף 50, ושיעור התוספת.

48. מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות סעיף 47, רשאי לטעון את טענותיו, בכתב, לפני הממונה, לעניין הכוונה להטיל עליו עיצום כספי ולעניין סכומו, בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה; הממונה רשאי להאריך את התקופה האמורה, מטעמים מיוחדים שיירשמו.

49. (א) הממונה יחליט, לאחר ששקל את הטענות שנטענו לפי סעיף 48, אם להטיל על המפר עיצום כספי, ורשאי הוא להפחית את סכום העיצום הכספי לפי הוראות סעיף 51.

(ב) החליט הממונה לפי הוראות סעיף קטן (א) –

- (1) להטיל על המפר עיצום כספי – ימסור לו דרישה, בכתב, לשלם את העיצום הכספי (בפרק זה – דרישת תשלום), שבה יציין, בין השאר, את סכום העיצום הכספי המעורבן ואת התקופה לתשלומי;

ד ב ר י ה ס ב ר

עיצום כספי ולעניין סכומו, בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה על כוונת החיוב כאמור. כמו כן, הממונה יהיה רשאי להאריך את התקופה האמורה מטעמים מיוחדים שיירשמו.

סעיף 49 לסעיף קטן (א)

מוצע לקבוע כי לאחר שהמפר טען את טענותיו לפני הממונה בהתאם לסעיף 48 המוצע, יחליט הממונה, לאחר ששקל את כלל הטענות, אם להטיל על המפר עיצום כספי. במסגרת החלטה זו רשאי הממונה להפחית את סכום העיצום הכספי בהתאם לסעיף 51 המוצע.

יובהר כי אם הממונה ימצא כי לא הוצגו לפניו עובדות חדשות שיש בהן כדי לסתור או לשנות את התשתית הראשונית שעליה הוא נסמך בהחלטה כי ברצעה הפרה, יטיל על המפר עיצום כספי. סכום העיצום הכספי שיוטל יהיה הסכום שצוין בהודעה על כוונת חיוב, או סכום מופחת אם המפר הביא לפני הממונה ראיות לקיומן של נסיבות המצדיקות את הפעלת הסמכות להפחית את סכום העיצום הכספי.

לסעיף קטן (ב)

מוצע לקבוע כי אם החליט הממונה להטיל על המפר עיצום כספי, לפי הוראות סעיף קטן (א) המוצע, ימסור למפר דרישה בכתב, לשלם את העיצום הכספי (להלן – דרישת תשלום). בדרישת התשלום יציין הממונה, בין השאר, את

סעיף 47 לסעיף קטן (א)

מוצע לקבוע כי מקום בו קיימת בידי הממונה תשתית ראיתית המצביעה על יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מההוראות חוק מוצע זה, כאמור בסעיף 46 המוצע ובתוספת (להלן – המפר), ובכוונתו להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק מוצע זה, ימסור הממונה למפר הודעה על כוונתו להטיל עליו עיצום כספי (להלן – הודעה על כוונת חיוב).

לסעיף קטן (ב)

מוצע לקבוע כי בהודעה על כוונת חיוב יציין הממונה, בין השאר, את המעשה או המחדל המהווה את ההפרה ומועד ביצוע, את סכום העיצום הכספי והתקופה לתשלומי, את זכותו של המפר לטעון את טענותיו לפני הממונה לפי הוראות סעיף 48 המוצע, וכי יראו את ההודעה על כוונת חיוב כדרישת תשלום אם המפר לא יממש את הזכות האמורה, כאמור בסעיף 49(ד) המוצע, ואת הסמכות להוסיף על סכום העיצום הכספי בשל הפרה נמשכת או הפרה חוזרת לפי הוראות סעיף 50 המוצע.

סעיף 48 מוצע לקבוע כי מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב לפי סעיף 47 המוצע, רשאי לטעון את טענותיו בכתב, לפני הממונה, לעניין הכוונה להטיל עליו

(2) שלא להטיל על המפר עיצום כספי – ימסור לו הודעה על כך, בכתב.

(ג) בדרישת התשלום או בהודעה לפי סעיף קטן (ב) יפרט הממונה את נימוקי החלטתו.
(ד) לא טען המפר את טענותיו לפי הוראות סעיף 48, בתוך התקופה האמורה באותו סעיף, יראו את ההודעה על כוונת חיוב, בתום אותה תקופה, כדרישת תשלום שנמסרה למפר במועד האמור.

הפרה נמשכת
והפרה חוזרת

50. (א) בהפרה נמשכת יתווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה החלק החמישי של כלל לכל חודש שבו נמשכת ההפרה.

(ב) בהפרה חוזרת יתווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה סכום השווה לעיצום הכספי כאמור; לענין זה, "הפרה חוזרת" – הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה כאמור בסעיף 46, בתוך שנתיים מההפרה הקודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי או שבשלה הורשע.

51. (א) הממונה אינו רשאי להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים לפי סימן זה, אלא לפי הוראות סעיף קטן (ב).

(ב) השר, בהסכמת שר המשפטים, רשאי לקבוע נסיבות ושיקולים שבשלהם יהיה ניתן להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים לפי סימן זה, ובשיעורים שיקבע.

52. (א) העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעורכן ביום מסירת דרישת התשלום, ולגבי מפר שלא טען את טענותיו לפני הממונה כאמור בסעיף 49(ד) – ביום מסירת ההודעה על כוונת חיוב; הוגשה עתירה לבית משפט לפי סעיף 61 או הוגש ערעור על פסק דין בעתירה כאמור ועוכב תשלומו של העיצום הכספי בידי הממונה או בידי בית המשפט – יהיה העיצום הכספי לפי סכומו המעורכן ביום ההחלטה בעתירה או בערעור, לפי העניין.

סכום מעורכן של
העיצום הכספי

ד ב ר י ה ס ב ר

כאמור בסעיף 46 המוצע ובתוספת, בתוך שנתיים מהפרה הקודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי או שבשלה הורשע.

סעיף 51 מאחר שההסדר המוצע מסמיך את הממונה כללי להטיל עיצום כספי בסכום קבוע, נדרשת הסמכה מפורשת של הממונה להטיל עיצום כספי בסכום נמוך מזה הקבוע בחוק מוצע זה. הסמכה זו קבועה בצורה מפורשת בסעיף מוצע זה.

לסעיף קטן (א)

מוצע לקבוע כי הממונה לא יהיה רשאי להטיל עיצום כספי בסכום שנמוך מהסכומים הקבועים בסימן מוצע זה ובתוספת, אלא לפי הוראות סעיף קטן (ב) המוצע.

לסעיף קטן (ב)

מוצע לקבוע כי השר, בהסכמת שר המשפטים, רשאי לקבוע בתקנות נסיבות ושיקולים שבשלהם יפחית הממונה את העיצום הכספי הקבוע בסימן מוצע זה ובתוספת, כפי שיקבע השר.

סעיף 52 לסעיף קטן (א)

מוצע לקבוע כי העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעורכן ביום מסירת דרישת התשלום, ולגבי מפר שלא טען את טענותיו לפני הממונה כאמור בסעיף 49(ד) המוצע – ביום מסירת ההודעה על כוונת חיוב.

עוד מוצע לקבוע, כי אם הוגשה עתירה לבית המשפט לפי סעיף 61 לחוק המוצע או הוגש ערעור על פסק דין

סכום העיצום הכספי המעורכן והתקופה לתשלומה. מנגד אם החליט הממונה, לפי הוראות סעיף קטן (א) המוצע, שלא להטיל על המפר עיצום כספי, ימסור לו הודעה על כך בכתב.

לסעיף קטן (ג)

מוצע לקבוע את חובתו של הממונה לקבוע בדרישת התשלום או בהודעה שלא להטיל עיצום כספי את נימוקי החלטתו.

לסעיף קטן (ד)

מוצע לקבוע כי אם לא טען המפר את טענותיו לפי סעיף 48 המוצע, בתוך התקופה האמורה באותו סעיף מוצע או בתוך תקופה ארוכה יותר, אם נקבעה לפי אותו סעיף, יראו את ההודעה על כוונת החיוב, בתום הימים האמורים, כדרישת תשלום שנמסרה למפר במועד האמור.

סעיף 50 חלק מההפרות הרגולטוריות מאופיינות בכך כללי שהן הפרות נמשכות לפי טבען. לכן מוצע לקבוע הוראות בדבר הפרה נמשכת או חוזרת.

לסעיף קטן (א)

בהפרה נמשכת מוצע לקבוע כי ייווסף על העיצום הכספי החלק החמישי של כלל יום שבו נמשכת ההפרה.

לסעיף קטן (ב)

מוצע לקבוע כי בהפרה חוזרת ייווסף על העיצום הכספי שהיה ניתן להטיל בשלה אילו הייתה הפרה ראשונה, סכום השווה לעיצום הכספי כאמור. לענין סעיף זה, מוצע להגדיר "הפרה חוזרת" כהפרת הוראה מההוראות

(ב) סכומי העיצום הכספי הקבועים לפי סימן זה יתעדכנו ב־1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון). בהתאם לשיעורי שינוי המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ב־1 בינואר של השנה הקודמת; הסכום האמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; לעניין זה, "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

(ג) הממונה יפרסם ברשומות הודעה על סכומי העיצום הכספי המעודכנים לפי סעיף קטן (ב).

53. על המפר לשלם את העיצום הכספי בתוך 30 ימים מיום מסירת דרישת התשלום כאמור בסעיף 49.

54. לא שילם המפר עיצום כספי במועד, יתווספו על העיצום הכספי לתקופת הפיגור, ריבית שקלית ודמי פיגורים לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–1961¹⁷ (בפרק זה – חוק פסיקת ריבית והצמדה).

55. (א) הממונה רשאי, לבקשת המפר, להחליט על פריסת התשלום של העיצום הכספי, בהתחשב בסכום העיצום הכספי שהוטל על המפר בנסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות פריסה כאמור, ובלבד שמספר התשלומים לא יעלה על 12 תשלומים חודשיים.

(ב) החליט המנהל על פריסת התשלום לפי סעיף קטן (א), תיווסף על הסכום שיש לשלמו, בתקופת הפריסה, ריבית שקלית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה.

(ג) לא שילם המפר תשלום במועדו, יראו את החלטת הממונה על פריסת התשלום כאמור בסעיף קטן (א) כבטלה, יתרת החוב תעמוד לפירעון מיידי ויחולו הוראות 54.

56. עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה, ועל גבייתו יחול חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה–1995¹⁸.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 53 מוצע לקבוע כי העיצום הכספי ישולם על ידי המפר בתוך 30 ימים מיום מסירת דרישת התשלום כאמור בסעיף 49 המוצע.

סעיף 54 מוצע לקבוע כי אם לא שילם המפר את העיצום הכספי במועד, ייווספו עליו, לתקופת הפיגור, ריבית שקלית ודמי פיגורים לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–1961, עד לתשלום.

סעיף 55 מוצע להסמיך את הממונה להחליט על פריסת התשלום של העיצום הכספי לבקשתו של המפר. יובהר כי סמכות זו נתונה לממונה כל עוד לא חלף מועד התשלום. לאחר שחלף מועד התשלום, החוב עובר לגבייה במרכז לגביית קנסות ויחול חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה–1995 (להלן – חוק המרכז לגביית קנסות). כמו כן, אם לא שילם המפר את אחד התשלומים במועדו יראו את החלטת הממונה על פריסת התשלום כאמור בסעיף קטן (א) המוצע כבטלה, יתרת החוב תעמוד לפירעון מיידי ויחולו הוראות סעיף 54 המוצע.

סעיף 56 מוצע לקבוע כי עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה, ועל גבייתו יחול חוק המרכז לגביית קנסות.

בעתירה כאמור, ועובד תשלומי של העיצום הכספי בידי הממונה או בידי בית המשפט, יהיה סכום העיצום הכספי לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בעתירה או בערעור, לפי העניין.

לסעיף קטן (ב)

מוצע לקבוע כי סכום העיצום הכספי יעודכן ב־1 בינואר בכל שנה (להלן – יום העדכון). בהתאם לשיעורי שינוי המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ביום 1 בינואר של השנה הקודמת. כמו כן, מוצע לקבוע כי הסכום האמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים.

לעניין זה, מוצע להגדיר "מדד" כמדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

לסעיף קטן (ג)

מוצע לקבוע כי הודעה על סכומי העיצום הכספי המעודכן לפי סעיף קטן (ב) המוצע, תפורסם ברשומות על ידי הממונה.

¹⁷ ס"ח התשכ"א, עמ' 192.

¹⁸ ס"ח התשנ"ה, עמ' 170.

סימן ב': התראה מינהלית

57. (א) היה לממונה יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה, כאמור בסעיף 46, והתקיימו נסיבות שקבע הממונה בנהלים, באישור היועץ המשפטי לממשלה, רשאי הוא, במקום להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות סימן א', למסור לו התראה מינהלית לפי הוראות סימן זה; בסעיף קטן זה, "היועץ המשפטי לממשלה" – לרבות משנה ליועץ המשפטי לממשלה שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו לעניין זה.
- (ב) בהתראה מינהלית יציין הממונה מהו המעשה המהווה את ההפרה ומועד ביצועה, יודיע למפר כי עליו להפסיק את ההפרה וכי אם ימשיך בהפרה או יחזור עליה יהיה צפוי לעיצום כספי בשל הפרה נמשכת או הפרה חוזרת, לפי העניין, כאמור בסעיף 50, וכן יציין את זכותו של המפר לבקש את ביטול ההתראה לפי הוראות סעיף 58.
58. (א) נמסרה למפר התראה מינהלית כאמור בסעיף 57, רשאי הוא לפנות לממונה, בכתב, בתוך 30 ימים, בבקשה לבטל את ההתראה בשל אחד מטעמים אלה:
- (1) המפר לא ביצע את ההפרה;

- (2) המעשה שביצע המפר, המפורט בהתראה, אינו מהווה הפרה.
- (ב) הממונה רשאי להאריך את התקופה האמורה בסעיף קטן (א), מטעמים מיוחדים שיירשמו.
- (ג) קיבל הממונה בקשה לביטול התראה מינהלית, לפי הוראות סעיף קטן (א), רשאי הוא לבטל את ההתראה או לדחות את הבקשה ולהשאיר את ההתראה על כנה; החלטת הממונה תינתן בכתב ותימסר למפר בצירוף נימוקים.
59. (א) נמסרה למפר התראה מינהלית לפי הוראות סימן זה והמפר המשיך להפר את ההוראה שבשלה נמסרה לו ההתראה, יראו את ההפרה כאמור בהפרה נמשכת לעניין סעיף 50(א) והממונה ימסור למפר הודעה על כוונת חיוב בשל ההפרה הנמשכת, בהתאם להוראות סעיף 47, בשינויים המחויבים.

ד ב ר י ה ס ב ר

סימן ב': התראה מינהלית

לסעיף קטן (ב)

מוצע לקבוע כי בהתראה המינהלית למפר יציין הממונה מהו המעשה המהווה את ההפרה ומועדה של ההפרה, יודיע למפר כי עליו להפסיק את ההפרה וכן יציין כי אם ימשיך בהפרה או יחזור עליה הוא יהיה צפוי לעיצום כספי בשל הפרה נמשכת או חוזרת, לפי העניין, כאמור בסעיף 50 המוצע, וכן יציין את זכותו של המפר לבקש את ביטול ההתראה לפי סעיף 58 המוצע.

סעיף 58 מוצע לקבוע כי מפר שנמסרה לו התראה מינהלית, רשאי לפנות לממונה בכתב, בתוך 30 ימים, בבקשה לבטל את ההתראה בשל אחד מהטעמים האלה: אם המפר לא ביצע את ההפרה או שהמעשה המתואר בהתראה אינו מהווה הפרה.

עוד מוצע לקבוע כי הממונה יהיה רשאי להאריך את תקופת 30 הימים האמורה מטעמים מיוחדים שיירשמו.

נוסף על כך מוצע לקבוע כי החלטת הממונה בבקשה לביטול ההתראה המינהלית תינתן למפר בכתב בצירוף נימוקיו.

סעיף 59 מוצע לקבוע כי במקרה שבו המפר ממשיך לבצע אחת או יותר מהפרות שנבקעו בסעיף 46 המוצע ובתוספת, לאחר שנמסרה לו התראה מינהלית מהממונה,

לסעיף קטן (א)

מוצע להסמיך את הממונה להמציא לאדם שהפר הוראה מהוראות סעיף 46 המוצע והתוספת, התראה מינהלית, במקום הודעה על כוונת חיוב.

התראה מינהלית מהווה כלי אכיפה מקל, המאפשר למפר הזדמנות לתקן את ההפרה בלא תשלום העיצום הכספי, אף אם התשתית העובדתית שלפני הממונה מעידה על הפרה של הוראות החוק. מנקודת מבטו של הממונה, מנגנון ההתראה מאפשר לו להבהיר את דרישותיו למי שנתון לפיקוחו, בטרם הטלת עיצום כספי. ההנחה בבסיס הוויתור על הטלת עיצום כספי היא כי לעיתים הוראות הרגולציה אינן בהירות מספיק או שהן מחייבת תקופת הסתגלות למפוקחים, שבמהלכה עלול להיות קושי בקיום הדרישות.

כמו כן, ההתראה המינהלית משמשת להעברת מסר למפר ולשאר המפוקחים, כי ההתנהגות שבשלה נשלחה ההתראה היא הפרה של הוראות החוק.

(ב) נמסרה למפר התראה מינהלית לפי הוראות סימן זה והמפר חזר והפר את ההוראה שבשלה נמסרה לו ההתראה, בתוך שנתיים מיום מסירת ההתראה, יראו את ההפרה הנוספת כאמור כהפרה חוזרת לענין סעיף 50(ב), והממונה ימסור למפר הודעה על כוונת חיוב בשל ההפרה החוזרת, בהתאם להוראות סעיף 47, בשינויים המחויבים.

סימן ג': שונות

60. על מעשה אחד המהווה כמה הפרות של הוראות לפי חוק זה המנויות בתוספת או של הוראה מההוראות לפי חוק אחר, לא יוטל יותר מעיצום כספי אחד.
- עיצום כספי בשל הפרה לפי חוק זה ולפי חוק אחר
61. (א) על החלטה סופית של הממונה לפי פרק זה ניתן להגיש עתירה לבית משפט השלום שבו יושב נשיא בית משפט השלום, בתוך 45 ימים מיום שנמסרה הודעה על ההחלטה.
- עתירה לבית משפט שלום
- (ב) אין בהגשת עתירה לפי סעיף קטן (א), כדי לעכב את ביצוע ההחלטה, אלא אם כן הסכים לכך הממונה או שבית המשפט הורה על כך.
- (ג) החליט בית המשפט, לאחר ששולם העיצום הכספי, לקבל עתירה כאמור בסעיף קטן (א) או ערעור על פסק דין בעתירה כאמור, והורה בית המשפט על החזרת סכום העיצום הכספי ששולם או על הפחתת העיצום הכספי, יוחזר הסכום ששולם או כל חלק ממנו אשר הופחת, בתוספת ריבית שקלית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה מיום תשלומו עד יום חזרתו.
62. (א) הטיל הממונה עיצום כספי לפי פרק זה, יפרסם באתר האינטרנט של המשרד את הפרטים שלהלן, בדרך שתבטיח שקיפות לגבי הפעלת שיקול דעתו בקבלת ההחלטה להטיל עיצום כספי:
- פרסום
- (1) דבר הטלת העיצום הכספי;

ד ב ר י ה ס ב ר

במסגרת זכות הטיעון כי אין להטיל עליו עיצום כספי נוסף מכוח הוראה זו

סעיף 61 מוצע לקבוע כי על החלטה של הממונה לפי פרק מוצע זה יהיה ניתן להגיש עתירה לבית משפט השלום שבו יושב נשיא בית המשפט השלום, בתוך 45 ימים מיום שנמסרה למפר ההודעה על ההחלטה.

עוד מוצע לקבוע כי אין בהגשת עתירה לפי סעיף מוצע זה כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי, אלא אם כן הסכים לכך הממונה או אם בית המשפט הורה אחרת.

כמו כן, מוצע לקבוע כי אם החליט בית המשפט לקבל את העתירה שהוגשה לפי סעיף מוצע זה או ערעור על פסק דין בעתירה כאמור, לאחר ששולם העיצום הכספי, והורה על החזרת סכום העיצום הכספי ששולם או על הפחתת העיצום הכספי, יוחזר סכום העיצום הכספי ששולם או כל חלק ממנו אשר הופחת, לפי העניין, בתוספת ריבית שקלית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, מיום תשלומו עד יום החזרתו.

סעיף 62 לסעיף קטן (א)

כדי להגביר את מודעות הציבור להפרות שבשלהן הטיל הממונה עיצום כספי, מוצע לקבוע כי אם הוטל עיצום כספי על מפר לפי הוראות פרק מוצע זה, יפרסם הממונה

ימסור הממונה למפר הודעה על כוונת חיוב בשל הפרה נמשכת כאמור בסעיף 50(א) המוצע, ולמפר תהיה זכות הטיעון לפני הממונה לענין סכום העיצום הכספי לפי הוראות סעיף 47 בשינויים המחויבים.

לענין זה יובהר כי מכיוון שבהתראה מינהלית מוותר הממונה על העיצום הכספי בשל ההפרה, סכום העיצום הכספי שיוטל במקרה זה הוא בשל הימשכות ההפרה, ואינו כולל את סכום העיצום הכספי בשל ההפרה הראשונה שבשלה ניתנה ההתראה.

סימן ג': הוראות שונות

סעיף 60 לעיתים מעשה אחד של המפר יכול להוות הפרה של כמה הוראות לפי הצעת חוק זו, או להוות הפרה לפי הצעת חוק זו וגם הפרה לפי חוק אחר שבשלה ניתן להטיל עיצום כספי. לפיכך מוצע לקבוע במפורש כי על מעשה אחד המהווה כמה הפרות של הוראות לפי חוק מוצע זה המנויות בתוספת או של הוראה מההוראות לפי חוק אחר, לא יוטל יותר מעיצום כספי אחד.

הוראה זו מבטאת את המחויבות של הרשות המינהלית שלא להטיל סנקציות במידה העולה על הנדרש. כך, במידה שהמפר קיבל מהממונה הודעה על כוונת חיוב לגבי מעשה שבשלו כבר שילם עיצום כספי, יוכל לטעון

- (2) מהות ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי, מועד ביצוע ההפרה ונסיבות ההפרה;
- (3) סכום העיצום הכספי שהוטל;
- (4) הופחת סכום העיצום הכספי – הנסיבות שבשלהן הופחת סכום העיצום ושיעורי ההפחתה;
- (5) פרטים על אודות המפר, הנוגעים לעניין;
- (6) שמו של המפר.

(ב) הוגשה עתירה לפי סעיף 61 על החלטת הממונה להטיל עיצום כספי, או הוגש ערעור על פסק דין בעתירה כאמור, יפרסם הממונה, לפי סעיף קטן (א), את דבר הגשת העתירה או הערעור ואת תוצאותיהם.

(ג) על אף הוראות סעיף קטן (א)(6), רשאי הממונה לפרסם את שמו של מפר שהוא יחיד, לאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו לעניין זה, אם סבר שהדבר נחוץ לצורך אזוהרת הציבור; ההזדמנות לטעון טענות לפי סעיף קטן זה יכול שתינתן למפר במסגרת זכות הטיעון לפי סעיף 48, ובלבד שהממונה הודיע למפר על כוונתו לפרסם את שמו, בהודעה על כוונת חיוב לפי סעיף 47.

(ד) על אף האמור בסעיף זה, לא יפרסם הממונה פרטים שהם בגדר מידע, שרשות ציבורית מנועה למסור לפי סעיף 9(א) לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998¹⁹, וכן רשאי הוא שלא לפרסם פרטים לפי סעיף זה, שהם בגדר מידע שרשות ציבורית אינה חייבת למסור לפי סעיף 9(ב) לחוק האמור.

(ה) פרסום לפי סעיף זה בעניין עיצום כספי שהוטל על תאגיד יהיה לתקופה של ארבע שנים, ובעניין עיצום כספי שהוטל על יחיד – לתקופה של שנתיים.

(ו) השר רשאי לקבוע דרכים נוספות לפרסום הפרטים האמורים בסעיף זה.

שינוי התוספת 63. השר, בהסכמת שר המשפטים, רשאי, בצו, לשנות את התוספת, ובלבד שסכום העיצום הכספי שייקבע בטור ב' שבה לא יעלה על 40,000 שקלים חדשים.

ד ב ר י ה ס ב ר

לו הזדמנות לטעון את טענותיו בעניין, אם סבר כי הדבר נחוץ לצורך אזוהרת הציבור.

לסעיף קטן (ד)

כדי לאזן בין חופש העיסוק לבין שמירה על שלום הציבור באמצעות פרסום דבר הטלת העיצום הכספי על מפר, מוצע לקבוע את חובה על הממונה שלא לפרסם פרטים שהם בגדר מידע שרשות ציבורית מנועה למסור לפי סעיף 9(א) לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 (להלן – חוק חופש המידע), ולאפשר לו שלא לפרסם פרטים לפי סעיף מוצע זה שהם בגדר מידע שרשות ציבורית אינה חייבת למסור לפי סעיף 9(ב) לחוק חופש המידע.

סעיף 63 מוצע להסמיך את השר, בהסכמת שר המשפטים, לשנות, בצו את התוספת שבה קבועות ההפרות וסכומי העיצום הכספי שניתן להטיל בשלהן, ובלבד שסכום העיצום הכספי שייקבע בטור ב' לתוספת לא יעלה על 40,000 שקלים חדשים. זאת בהתאם לעיקרון המנחה שאת

באתר האינטרנט של המשרד, בדרך שתבטיח שקיפות לגבי הפעלת שיקול דעתו בקבלת ההחלטה האמורה, את דבר הטלת העיצום הכספי, מהות ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי, מועד ביצוע ההפרה ונסיבות ההפרה, סכום העיצום הכספי, ואם הופחת – את נסיבות ההפחתה ושיעורי ההפחתה, פרטים על אודות המפר הנוגעים לעניין, ואם המפר הוא תאגיד – יפרסם את שמו של המפר.

לסעיף קטן (ב)

מוצע לקבוע כי אם הוגשה עתירה, לפי סעיף 61 המוצע, על החלטת הממונה להטיל עיצום כספי או הוגש ערעור על פסק דין בעתירה כאמור, יפרסם הממונה את דבר הגשת העתירה או הערעור ותוצאותיהם.

לסעיף קטן (ג)

מוצע לקבוע את סמכותו של הממונה לפרסם את שמו של מפר יחיד שהוטל עליו עיצום כספי, לאחר שנתן

¹⁹ ס"ח התשנ"ח, עמ' 226.

פרק ז': הוראות שונות

- הוראות מאסדר שקבע הרשם לפי סעיף 19(ג) אין חובה לפרסמן ברשומות, ואולם הרשם יפרסם ברשומות הודעה על מתן הוראות כאמור ועל מועד תחילתן; ההוראות וכל שינוי בהן יועמדו לעיון הציבור במשרדי הרשם ויפורסמו באתר האינטרנט של המשרד, והרשם רשאי להורות על דרכים נוספות לפרסום ההוראות כאמור.
- השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.
- השר, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי לקבוע אגרות בעד הגשת בקשה לרישיון או לחידושו לפי סעיף 5, בעד מתן רישיון או חידושו לפי סעיפים 6, 7 או 12, בעד בחינות הנדרשות בסיום תוכנית ההכשרה לפי סעיף 6(א)(3)(א)(2) ובעד השתתפות בהשתלמויות או בחינות לפי סעיף 18, ורשאי הוא לקבוע סוגים של מבקשי רישיון או חידושו, או בעלי רישיון, לפי העניין, שיהיו פטורים מתשלום.

פרק ח': תיקונים עקיפים

- בחוק רישוי עסקים (תיקון מס' 34), התשע"ח–2018²⁰ –
- (1) בסעיף 3, בסעיף 3(א)(2) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח–1968, המובא בו, במקום הסיפה החל במילים "מאת מורשה בטיחות" יבוא "מאת בעל רישיון מורשה בטיחות לפי חוק מורשי בטיחות באירועים מרובי קהל, התשפ"ו–2026";
- (2) בסעיף 44(ב)(1), במקום הסיפה החל במילים "שלוש שנים מיום התחילה" יבוא "ביום תחילתו של חוק מורשי בטיחות באירועים מרובי קהל, התשפ"ו–2026".

דברי הסבר

גובה העיצום, או לכל הפחות גובה העיצום המרבי, יש לקבוע בחקיקה ראשית.

פרק ז': הוראות שונות

סעיף 64 מוצע לקבוע כי הוראות מאסדר שיקבע הרשם לפי סעיפים 18(א) או 19(ג) אין חובה לפרסמן ברשומות, ואולם על הרשם לפרסם ברשומות הודעה על מתן הוראות כאמור ועל מועד תחילתן. ההוראות וכל שינוי בהן יועמדו לעיון הציבור במשרדי הרשם ויפורסמו באתר האינטרנט של המשרד, והרשם רשאי להורות על דרכים נוספות לפרסום ההוראות כאמור.

סעיף 65 מוצע לקבוע כי השר ממונה על ביצוע החוק המוצע, והוא רשאי, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לאופן ביצועו, לרבות דרישות הכשרה לשם קבלת רישיון, ובכלל זה כללים להשתתפות בהשתלמויות ועמידה בבחינות, תנאים להכרה בהכשרה, היקף השעות הנדרשות, תוכן ההכשרה ותנאי הזכאות להשתתפות בהכשרה, סוגים שונים של הכשרות לסוגי רישיונות שונים לבעלי הכשרה או ניסיון קודמים.

סעיף 66 מוצע להקנות לשר סמכות לקבוע אגרות, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, בעד בחינות, בעד הגשת בקשה לקבלת רישיון וחידושו,

²⁰ ס"ח התשע"ח, עמ' 778.

פרק ח': תיקונים עקיפים

סעיף 67 בהמשך לאמור בחלק הכללי לדברי ההסבר לעיל, החוק המוצע נועד להשלים את ההסדר שנקבע בתיקון מס' 34 לחוק רישוי עסקים (להלן – תיקון מס' 34) ולהכניס אותו לתוקפו, וזאת באמצעות הסדרת העיסוק בתחום מתן אישורי בטיחות באירועים מרובי קהל, כך שרק מי שיקבל רישיון לפי החוק המוצע יוכל לתת אישור בטיחות לאירוע כאמור.

בהתאם לכך, מוצע לקבוע שני תיקונים עקיפים לתיקון מס' 34, כמפורט להלן:

(א) בסעיף 3 לתיקון מס' 34, בסעיף 3(א)(2) לחוק רישוי עסקים, המובא בו, במקום הסיפה החל במילים "מאת מורשה בטיחות" יבוא "מאת בעל רישיון מורשה בטיחות לפי חוק מורשי בטיחות באירועים מרובי קהל, התשפ"ו–2026";

68. בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000²¹, בתוספת הראשונה, בפרט 21 בסופו יבוא:

"(31) החלטה של רשות לפי חוק מורשי בטיחות באירועים מרובי קהל, התשפ"ו-2026."

פרק ט': תחילה, הוראות מעבר והוראת שעה

תחילה

69. (א) תחילתו של חוק זה במועד המאוחר מבין אלה (בפרק זה – יום תחילת החוק):

(1) שנתיים מיום פרסומו של חוק זה;

(2) במועד כניסתו לתוקף של כל התקנות הראשונות שהותקנו לפי סעיפים 6(ב), 10, 18(ד), 19(ב), 66 ו-71(ג).

(ב) היה מועד כניסתו לתוקף של כל התקנות הראשונות כאמור בסעיף קטן (א) (2) מאוחר מהמועד האמור בסעיף קטן (א) (1), יפרסם השר, לפני מועד כניסתו לתוקף של התקנות כאמור, הודעה ברשומות על יום תחילת החוק.

הוראת מעבר
לעניין קבלת
רישיון דרגה 1

70. על אף האמור בסעיף 6(א)(3)(א), מבקש רישיון דרגה 1 שלפני יום תחילת החוק סיים בהצלחה תוכנית הכשרה העומדת בדרישות תוכנית ההכשרה לפי פסקת משנה (2) של הסעיף האמור, יחולו לגבי הוראות אלה:

(1) יראו אותו כמי שעומד בתנאי פסקת המשנה האמורה;

(2) אם ביצע את תוכנית ההכשרה האמורה במהלך חמש השנים שקדמו להגשת הבקשה לרישיון, יקראו לגבי את פסקת משנה (1) של הסעיף האמור כך שבמקום "בחמש השנים שקדמו להגשת הבקשה לרישיון" יבוא "במהלך חמש השנים שקדמו למועד שבו החל את תוכנית ההכשרה האמורה".

ד ב ר י ה ס ב ר

המערכות הממוחשבות לצורך מתן הרישיונות, הסמכות מפקחים לפי החוק, קביעת הוראות מאסדר ראשונות וכד'.

לפיכך מוצע לקבוע כי מועד תחילתו של החוק המוצע יהיה בתום תקופת ההערכות הנדרשת כאמור או במועד כניסתו לתוקף של כל התקנות הראשונות שהותקנו לפי הסעיפים המנויים בסעיף קטן (א) אשר נדרשות לצורך יישומו של החוק המוצע, לפי המאוחר.

לפי המוצע בסעיף קטן (ב), אם התקנות כאמור ייכנסו לתוקף בתוך שנתיים מיום פרסומו של החוק המוצע, לא יידרש השר לפרסם הודעה בנוגע ליום תחילתו של החוק המוצע, ואולם אם התקנות כאמור ייכנסו לתוקף אחרי תום השנתיים כאמור, השר יודיע על מועד תחילתו של החוק, בהודעה ברשומות, בהתאם למועד כניסתו לתוקף של התקנות, וזאת כדי לייצר ודאות לגבי יום תחילת החוק.

יובהר כי ההודעה שיפרסם השר ברשומות, אם יהיה בכך צורך, היא דקלרטיבית במהותה.

סעיף 70 מוצע לקבוע שמבקש רישיון שסיים בהצלחה תוכנית הכשרה העומדת בדרישות סעיף 6(א)(3)(א) (2) לחוק מוצע זה, לפני יום התחילה, יראו אותו כמי שסיים בהצלחה תוכנית הכשרה לצורך קבלת רישיון לפי הסעיף האמור.

(ב) בסעיף 44(ב)(1), במקום הסיפה החל במילים "שלוש שנים מיום התחילה" יבוא "ביום תחילתו של חוק מורשי בטיחות באירועים מרובי קהל, התשפ"ו-2026".

סעיף 68 מוצע לקבוע תיקון עקיף לחוק בית המשפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000, כך שערעור על החלטה של הרשם לפי חוק מוצע זה, יידון בבית משפט לעניינים מינהליים.

פרק ט': תחילה, הוראות מעבר והוראת שעה

סעיף 69 הוראות רבות בחוק המוצע מחייבות התקנת תקנות כדי שיהיה ניתן לקיימו (ובכלל זה הוראות לעניין תוכנית ההכשרה הנדרשת לשם קבלת רישיון מורשה בטיחות, התמחות ומאמנים וצבירת ניסיון מקצועי, היקף ההשתלמויות שחובה על מורשה בטיחות להשתתף בהן, תוכנית הבטיחות הנדרשת לצורך מתן אישור בטיחות, אגרות בעד בקשה לרישיון או לחידוש, בעד מתן רישיון ובעד השתתפות בהשתלמויות, והוראות לעניין בקשה לרישיון דרגה 2 בידי בעל ניסיון קודם). לשם התקנת התקנות האמורות נדרש מינוי של הוועדה המייעצת לענייני רישוי.

נוסף על כך נדרשת תקופת הערכות ליישום הוראות החוק לשם עמידה בהוראותיו, ובכלל זה הערכות של

²¹ ס"ח התש"ס, עמ' 190; התשפ"ה, עמ' 778.

71. (א) בסעיף זה, "בעל ניסיון קודם" – מי שמתקיימים לגביו כל אלה:

- (1) הוא בגיר;
- (2) הוא תושב ישראל או אזרח ישראלי;
- (3) מתקיים לגביו אחד מאלה:
 - (א) הוא ממונה על הבטיחות;
 - (ב) הוא הנדסאי הרשום כהנדסאי בניין במדור הנדסת מבנים או במדור ניהול הבנייה כמשמעותם לפי חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, או הרשום כהנדסאי אדריכלות במדור אדריכלות כמשמעותו לפי החוק האמור;
 - (ג) הוא מהנדס הרשום בענף הנדסה אזרחית ובמדור הנדסת מבנים או במדור ניהול הבנייה כמשמעותם לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, או שהוא אדריכל הרשום במדור ארכיטקטורה כמשמעותו לפי החוק האמור.
- (4) במהלך 10 השנים שקדמו ליום תחילת החוק הוא נתן אישורים, בהתאם להוראות לפי חוק רישוי עסקים, לקיומם של לפחות 50 אירועים מרובי קהל שמספר המשתתפים בהם עלה על 500, ומתוכם לפחות 20 אירועים מרובי קהל שמספר המשתתפים בהם עלה על 5,000;
- (5) הוא סיים בהצלחה תוכנית הכשרה העומדת בדרישות תוכנית ההכשרה לפי סעיף 6(א)(3)(א)(2);
- (6) הוא לא הורשע בעבירה פלילית שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להיות בעל רישיון;

ד ב ר י ה ס ב ר

- (1) הוא ממונה על הבטיחות, כמשמעותו לפי סעיף 25 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, שהוא בעל אישור כשירות לפי אותו סעיף;
 - (2) הוא הנדסאי הרשום כהנדסאי בניין במדור הנדסת מבנים או במדור ניהול הבנייה כמשמעותם לפי חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים או הרשום כהנדסאי אדריכלות במדור אדריכלות כמשמעותו לפי החוק האמור;
 - (3) הוא מהנדס הרשום בענף הנדסה אזרחית ובמדור הנדסת מבנים או במדור ניהול הבנייה כמשמעותם לפי חוק המהנדסים והאדריכלים או אדריכל הרשום במדור ארכיטקטורה כמשמעותו לפי החוק האמור.
- יובהר כי כיום אישורים לקיומם של אירועים מרובי קהל נעשים בהתאם לתנאים שקבעה משטרת ישראל. תנאים אלה נקבעו במסגרת פריט 7.7.ה לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013, ונקבע בהם, בין השאר, כי שלושת הגורמים המנויים לעיל הם הגורמים שמוסמכים לתת אישור בטיחות. מסיבה זו, מוצע לקבוע כי גורמים אלה ייחשבו כבעלי ניסיון קודם לעניין חוק מוצע זה.

כמו כן, תנאי נוסף כדי להיחשב "בעל ניסיון קודם" הוא כי אותו בעל מקצוע נתן אישורים, במהלך 10 השנים שקדמו ליום תחילתו של החוק המוצע, לקיומם של

נוסף על כך, אם אותו מבקש ביצע את תוכנית ההכשרה במהלך 5 השנים שקדמו להגשת הבקשה לרישיון, ניסיונו המקצועי כממונה על הבטיחות ייבחן במהלך חמש השנים שקדמו למועד שבו החל את תוכנית ההכשרה, ולא במהלך חמש השנים שקדמו למועד הבקשה לרישיון.

סעיף 71 מוצע לקבוע הוראת מעבר לתקופה של שנתיים מיום תחילתו של החוק המוצע, ולפיה מי שעומד בתנאים המפורטים בסעיף המוצע, יוכל לקבל רישיון דרגה 2 לאחר השתתפות בתוכנית ההכשרה העומדת בדרישות תוכנית ההכשרה לפי סעיף 6(א)(3)(א)(2) המוצע.

יובהר כי כדי לקבל רישיון דרגה 2 לפי הוראת המעבר המוצעת, על בעלי ניסיון קודם כאמור להגיש בקשה לרישיון לא יאוחר משנתיים מיום תחילתו של החוק המוצע.

מטרתה של הוראת המעבר המוצעת בזה היא לתת מענה לצורך במורשי בטיחות בעלי רישיון דרגה 2 מיום תחילתו של החוק המוצע ועד שיוסמכו ויקבלו רישיון דרגה 2 מורשי בטיחות נוספים, כך שיינתן מענה מספק לכל האירועים מרובי קהל שבהם נדרש רישיון דרגה 2 למתן אישור בטיחות.

בהתאם להוראת המעבר האמורה, כדי להיחשב לבעל ניסיון קודם, על מבקש הרישיון להיות בגיר וכן תושב ישראל או אזרח ישראלי שמתקיים לגביו אחד מאלה:

(7) הוא לא הורשע בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להיות בעל רישיון.

(ב) על אף האמור בסעיף 7(א), השר רשאי לתת רישיון דרגה 2 לבעל ניסיון קודם שהגיש לשר, עד תום שנתיים מיום תחילת החוק, בקשה למתן רישיון לפי סעיף קטן (ג); מי שקיבל רישיון לפי סעיף קטן זה, לא יחול לגביו התנאי לפי סעיף 9(א)(1).

(ג) השר יקבע הוראות לעניין סעיף זה, ובכלל זה לעניין הגשת בקשה לרישיון דרגה 2 בידי בעל ניסיון קודם והאישורים שעל המבקש לצרף לבקשה לשם הוכחת היותו בעל ניסיון קודם.

על אף האמור בסעיף 21(א), בתקופה של שמונה שנים מיום תחילת החוק או עד שנתינו לפי חוק זה 150 רישיונות דרגה 2, לפי המוקדם מביניהם, בעל רישיון דרגה 2 שנתן אישור בטיחות לגבי אירוע מרובה קהל המתקיים בערב יום העצמאות לא יהיה חייב להיות נוכח באירוע שלגביו נתן את אישור הבטיחות כאמור, אם מתקיימים כל אלה:

(1) מספר המשתתפים באירוע מרובה קהל אינו עולה על 10,000;

(2) מתקיימים לגבי בעל הרישיון דרגה 2 (בסעיף זה – נותן האישור) התנאים לשמש מאמן בהתמחות לפי סעיף 9(א);

(3) בעל רישיון דרגה 1 יהיה נוכח באירוע מרובה קהל, מתחילתו ועד סופו, ויפעל בהתאם להנחיותיו של נותן האישור; הוראות סעיף 21(ג) יחולו לגבי בעל הרישיון דרגה 1 הנוכח באירוע כאמור.

סייג לעניין חובת נוכחות של בעל רישיון דרגה 2 באירוע מרובה קהל בערב יום העצמאות – הוראת שעה

ד ב ר י ה ס ב ר

(1) מספר המשתתפים באירוע מרובה קהל אינו עולה על 10,000;

(2) מתקיימים לגבי בעל הרישיון דרגה 2 התנאים לשמש מאמן בהתמחות, בהתאם לסעיף 9(א);

(3) בעל רישיון דרגה 1 יהיה נוכח באירוע מרובה קהל כאמור, מתחילתו ועד סופו, ויפעל בהתאם להנחיותיו של נותן האישור שהוא בעל רישיון דרגה 2, באופן רציף לאורך כל האירוע. ההנחיות יינתנו על ידי בעל רישיון דרגה 2 שנתן אישור בטיחות לאירוע כאמור, והוא יוודא, לפני תחילת האירוע, כי בעל רישיון דרגה 1 האמור מכיר, בין השאר, את תוכנית הבטיחות שנערכה לאירוע וכן קיבל הנחיות ודגשים חשובים לעניין גורמי סיכון באירוע. כמו כן, הוראות סעיף 21(ג) המוצע יחולו לגבי בעל הרישיון דרגה 1 הנוכח באירוע כאמור.

יובהר כי בעל הרישיון דרגה 2 נדרש לעמוד בתנאים לשמש כמאמן, אך לא חייב בהכרח להיות מאמן של בעל הרישיון דרגה 1 שנשלח על ידו להיות נוכח באירוע מרובה קהל בערב יום העצמאות. תנאי זה נדרש משום שקיימת חשיבות לניסיון המקצועי של המאמן, הכוללת את הדרישה של מתן אישור בטיחות ל-5 אירועים לפחות מעל 5,000 משתתפים, כאמור בסעיף 9(א)(1) לחוק המוצע. נוסף על כך ותק של שנתיים לפחות כבעל רישיון דרגה 2 והניסיון המקצועי כאמור, הכרחיים לצורך מתן הנחיות והסברים מקצועיים לבעל הרישיון דרגה 1 אשר יהיה נוכח באירועים מעל 5,000 משתתפים, כפי שמובא בהוראה שעה זו.

סידורי בטיחות ב-50 אירועים מרובי קהל לפחות שמספר המשתתפים בהם עלה על 500, ומתוכם הוא אישר סידורי בטיחות ב-20 אירועים מרובי קהל לפחות שמספר המשתתפים בהם עלה על 5,000. יובהר כי מיום פרסומו של החוק המוצע ועד יום תחילתו יראו כחלק מ-50 האירועים מרובי קהל באמור להוכחת הניסיון המקצועי רק אישורים שניתנו בהתאם לתנאים שקבעה משטרת ישראל במסגרת פריט 7.7.ה לצו רישוי עסקים.

נוסף על כך, מוצע לקבוע כי מי שקיבל רישיון דרגה 2 במסגרת הוראת המעבר האמורה, יוכל לשמש כמאמן בהתמחות אף אם לא השלים תקופה של שנתיים שהוא בעל רישיון דרגה 2 ושבמהלכה נתן אישורי בטיחות ל-5 אירועים מרובי קהל לפחות, שמספר המשתתפים בהם לא פחת מ-5,000. עם זאת, בטרם יוכל לשמש כמאמן על בעל רישיון דרגה 2 במסגרת הוראת המעבר האמורה להיות כלול במאגר המאמנים.

סעיף 72 מוצע לקבוע הוראת שעה לתקופה של שמונה שנים מיום תחילתו של החוק המוצע או עד שנתינו 150 רישיונות דרגה 2, לפי המוקדם מביניהם.

סעיף 20(א) לחוק המוצע קובע חובה על בעל רישיון דרגה 2 אשר נתן אישור בטיחות לאירוע מרובה קהל שהיקף המשתתפים בו הוא 5,000 לפחות, להיות נוכח במהלך האירוע, מתחילתו ועד סופו. על אף המוצע בסעיף האמור, מוצע לקבוע במסגרת הוראת השעה כי בערב יום העצמאות לא יהיה חייב בעל רישיון דרגה 2 אשר נתן אישור בטיחות לאירוע מרובה קהל שמספר המשתתפים בו הוא 5,000 לפחות כאמור, להיות נוכח באותו אירוע, וזאת אם מתקיימים כלל התנאים האלה:

תוספת

(סעיפים 46 ו-63)

עיצום כספי

סכום העיצום הכספי טור ב'	ההוראה טור א'
20,000	(1) נתן אישור בטיחות לאירוע מרובה קהל, בלי שיש בידו רישיון מורשה בטיחות, בניגוד להוראות סעיף 3
10,000	(2) בעל רישיון דרגה 1 שנתן אישור בטיחות לאירוע מרובה קהל שמספר המשתתפים בו הוא 5,000 או יותר, בלי שיש בידו רישיון דרגה 2, בניגוד להוראות סעיף 3
5,000	(3) מי שאינו בעל רישיון מורשה בטיחות שפרסם את עצמו כבעל רישיון כאמור או מי שפרסם את עצמו כבעל רישיון מורשה בטיחות מסוג מסוים בלי שיש בידו רישיון מאותו סוג, בניגוד להוראות סעיף 16
20,000	(4) מורשה בטיחות שנתן אישור בטיחות לאירוע מרובה קהל שלא ביום האירוע ובסמוך לפני תחילתו או בלי שהיה נוכח במקום האירוע בעת מתן האישור, בניגוד להוראות סעיף 19(א)(1)
15,000	(5) מורשה בטיחות שנתן אישור בטיחות לאירוע מרובה קהל בלי שערך תוכנית בטיחות או בלי שחתם על תוכנית הבטיחות, בניגוד להוראות סעיף 19(א)(2)
20,000	(6) מורשה בטיחות שנתן אישור בטיחות לאירוע מרובה קהל בלי שניתנו אישורים לקיום האירוע מכל בעלי המקצוע הנדרשים כמפורט בתוכנית הבטיחות ובהתאם לתנאים שנקבעו בה, או בלי שבעל המקצוע כאמור שנוכחותו נדרשת לפי תוכנית הבטיחות נכח במקום האירוע לפני תחילתו, בניגוד להוראות לפי סעיף 19(א)(3)
15,000	(7) מורשה בטיחות שנתן אישור בטיחות לאירוע מרובה קהל בלי שערך סקר לאיתור וזיהוי מפגעים או בלי שאישור כי לא אותרו מפגעים הדורשים הסרה או טיפול או כי ניתן מענה למפגעים שנמצאו הדורשים טיפול, בניגוד להוראות סעיף 19(א)(4)
20,000	(8) בעל רישיון דרגה 2 שלא נכח במהלך אירוע מרובה קהל שלגביו נתן אישור בטיחות, מתחילתו ועד סופו, בניגוד להוראות סעיף 21(א) או מורשה בטיחות שלא נכח במהלך אירוע מרובה קהל שלגביו נתן אישור בטיחות, בהתאם לדרישת מפקד האירוע מטעם משטרת ישראל, בניגוד להוראות סעיף 21(ב)
20,000	(9) מפעיל שהפעיל אדם אחר למתן אישור בטיחות בלי שיש בידי אותו אדם רישיון מהסוג המתאים למתן האישור כאמור, בניגוד להוראות סעיף 22
3,000	(10) לא מסר מסמך לפי דרישת מפקח שניתנה לפי סעיף 36(2)